效果评估与全球电商合规

谁在评价你、有哪些红线、别人怎么出事

模块五（共 8 学时）｜第四章｜ 2 学时

学习目标（Learning Objectives）

1. 说清是谁在评价你：平台、消费者、第三方、自己——四类评价主体各看什么。
2. 说清为什么营销效果难以证明，以及四种归因口径为什么会得出四个结论。
3. 说清全球电商合规的七个面：产品、标签、广告、消费者、数据、税务、知识产权。
4. 说清六种电商模式的合规责任差异，以及模式迁移时要重新确认什么。
5. 说清合规信息的四层来源与五个可信度检验。
6. 说清企业出海合规系统的四层：制度、组织、流程、工具。
7. 分析 12 个真实违规案例，指出每个案例坏了哪一面、代价多大。
8. 完成实训：为一个具体产品做一份出海合规自查表。

本章路线图：十二节，2 学时

节	主题	回答的问题
1	本章定位：合规是出海第一成本	为什么合规比流量更致命？
2	**效果评估的评价机制**	谁在评价你，按什么标准？
3	**全球电商合规的基本内容**	合规到底有哪几个面？
4	**各类电商模式的合规细则**	换个卖法，责任变了吗？
5	**合规信息的收集方法与渠道**	怎么知道最新要求是什么？
6	**企业出海合规系统的搭建**	怎么从「知道」到「做到」？
7	**案例（一）：产品、标签与认证**	别人是怎么倒下的？
8	**案例（二）：广告、数据、知产与税务**	不碰产品也会出事吗？
9	**五个算法的最小实现**	平台凭什么这么推？
10	实训：出海合规自查表	七个面怎么落到一张表上？
11	合规资源与案例索引	带走哪些入口？
12	总结	三句话、一张表。

加粗八节为主体内容。第 7、8 节为 12 个真实案例；第 9 节为 5 个算法的最小实现（含可视化）。

01

合规不是知识，是系统

为什么合规比流量更致命

流量做不好是慢死，合规出问题是猝死。

- 时间尺度不同：流量不足可以慢慢调，一次下架或封号是**当天归零**。
- 后果性质不同：转化率低是「少赚」，合规事故是「停摆 + 罚款 + 可能失去整个市场」。
- 责任主体不同：流量是运营的事，合规是**法人责任**——可能落到老板个人。
- 最麻烦的一点：合规要求**一直在变**，靠人记不住，必须靠系统。
- 所以本章不教你「背清单」，而是教你**三件事**：怎么评估、怎么查、怎么建系统。
- 一句话：**合规不是一门知识，是一套机制。**

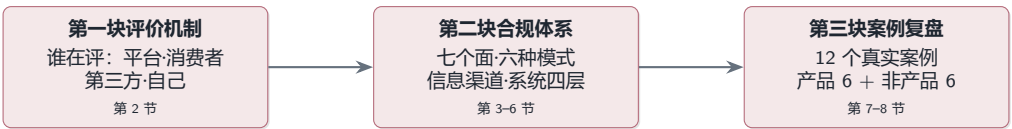
关键术语 Key Terms

猝死 Sudden Death
法人责任 Legal Liability
机制 Mechanism

图示 Diagram ｜一句话：流量是「可能少赚」，合规是「可能没得赚」。两者的优先级不在一个量级。

本章三块：评价机制 → 合规体系 → 案例复盘

顺序有讲究：不懂评价机制，就判断不出风险大小；不看案例，就记不住边界在哪



第 9 节给资源索引（法规入口、平台政策、认证机构、案例来源），第 10 节收束。

与前三章的分工

本章不重讲前三章的内容。

- 第一章：在哪个平台卖——平台图谱与运营逻辑。
- 第二章：卖什么、怎么写——选品、评论分析、内容生产。
- 第三章：怎么被看到——社媒、推荐、多模态生成。
- 本章：**怎么被评价、哪些不能做、怎么保证一直不做错。**
- 明确不重讲：选品算法、评论算法、推荐算法、AIGC 生成(这些在前三章已讲透)。
- 一个新的关系：前三章教你「把生意做大」，本章教你「**别把生意做没**」。

关键术语 Key Terms
四章分工 Four Chapters
做大 Scale
做没 Ruin

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：前三章是油门，本章是刹车与安全带。只踩油门不装刹车的车，开得越快越危险。

本章的一条主线

一条主线贯穿十节：从「知道」到「做到」。

- 第一步 **看清楚**（第 2 节）：谁在评价你，用什么标准，为什么这些评价会失真。
- 第二步 **划边界**（第 3、4 节）：合规有哪七个面，六种模式各承担什么责任。
- 第三步 **找信息**（第 5 节）：四层来源 + 五个可信度检验 + 季度扫描。
- 第四步 **建系统**（第 6 节）：制度、组织、流程、工具——让合规不依赖某个人的记性。
- 第五步 **看案例**（第 7、8 节）：12 个真实案例，把「一面」和「代价」对上。
- 第六步 **带走资源**（第 9 节）：法规入口、平台政策、认证机构、案例来源。
- 主线一句话：**合规能力 = 信息能力 × 流程能力。**

关键术语 Key Terms

主线 Thread
信息能力 Information
流程能力 Process

实战 Practice ｜学习建议：把第 3 节的「七个面」抄在一张纸上，后面每一节都往上贴——七个面是本章的坐标系。

本节小结：一句话、三块、一条主线

先把坐标系建好。

- 一句话：合规不是知识，是系统——靠人记不住，要靠机制。
- 三块：评价机制（怎么被评）→ 合规体系（边界在哪）→ 案例复盘（别人怎么倒）。
- 一条主线：看清楚 → 划边界 → 找信息 → 建系统 → 看案例 → 带走资源。
- 一个边界：本章不重讲选品、评论、推荐、AIGC 生成。
- 一个提醒：本章没有算法，但有 12 个真实案例与 4 张对照表——这些比算法更能救命。
- 下一节：先搞清楚「谁在评价你」。

关键术语 Key Terms

一句话 One Line
三块 Three Blocks
主线 Thread

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**前三章是油门，本章是刹车。**装刹车不是为了慢，是为了敢开快。

02

谁在评价你：平台、消费者、第三方、自己

评价不是一个数字，是四套并行的机制

同一个生意，四个主体同时在给你打分。

- 主体一 **平台**：看绩效指标、账号健康、违规记录——它决定你还**能不能卖**。
- 主体二 **消费者**：看评分、评论、退货、复购——它决定你**卖不卖得动**。
- 主体三 **第三方**：比价站、测评媒体、消费者组织、行业榜单——它决定别人**怎么议论你**。
- 主体四 **自己**：KPI 体系、复盘制度、口径声明——它决定你**判断得对不对**。
- 四套机制的口径完全不同：平台看合规与履约，消费者看体验，第三方看公正，自己看效率。
- 关键认知：**不要用一个指标回答四个问题**——这是评估失真的最大来源。

关键术语 Key Terms
四类主体 Four Evaluators
口径 Caliber
失真 Distortion

图示 Diagram ｜一句话：平台上「评分高」不等于「能活下去」——平台真正看的是绩效与违规记录，那才是生死线。

四类评价主体：各看什么、后果是什么

主体	主要看什么	直接后果	你能影响的
平台	绩效指标、账号健康、违规记录、履约时效	限流、下架、封店、资金冻结	发货时效、退货率、违规次数
消费者	评分、评论、价格、退货体验	转化率、复购率、口碑	产品与描述一致性、售后响应
第三方	比价、测评、投诉记录、行业榜单	舆论、比价压力、信任	信息一致性、公开回应
自己	KPI、ROI、复盘结论	预算分配、方向调整	口径选择、指标设计

四类主体的「时间尺度」也不同：平台按周，消费者按月，第三方按年，自己按季度——不要用同一个周期看四件事。

为什么营销效果难以证明

因为「不做会怎样」这件事，永远看不到。

- 核心难题：**反事实不可观测**——你花了钱卖了货，但无法知道不花这笔钱会卖多少。
- 三种猜法：用历史推断（看趋势）、用同一批触点分配（归因）、用对照组实测（增量实验）。
- 可信度排序：增量实验 > 归因 > 单纯看趋势。
- 三个难点：**多触点**（功劳给谁）、**相互影响**（渠道之间互相影响）、**延迟效应**（品牌广告几个月后才见效）。
- 所以正确心态不是「求一个准确数字」，而是「说清在什么假设下、口径是什么」。
- 与第二章呼应：这和「相关不等于因果」是同一条纪律，只是场景换成了营销预算。

关键术语 Key Terms

反事实 Counterfactual
归因 Attribution
增量 Incrementality

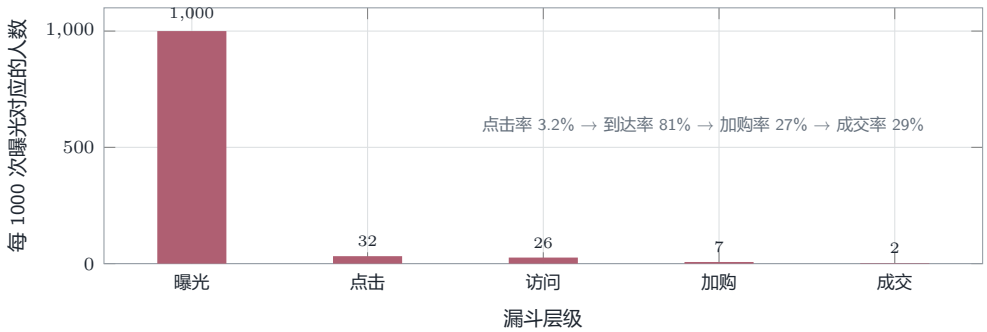
⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果某个团队能报出精确到小数点的「渠道 ROI 排行」，多半是他们用了末次归因且没意识到偏差。

五层漏斗指标：每一层衡量什么

层级	指标	衡量什么	常见误用
曝光	展现量、触达人数、频次	有没有被看到	把曝光当兴趣
点击	点击率（CTR）	素材与人群是否匹配	只看 CTR 不看后续转化
访问	落地页到达率、跳出率	承接页是否兑现了承诺	忽略加载速度
加购	加购率、收藏率	购买意愿强度	把加购当成交
成交	转化率、客单价、ROI	最终结果	用末次归因算 ROI

五层的分母依次变化：每一层的「率」都要写清分母，否则无法跨渠道比较。

每 1000 次曝光的漏斗：钱是在哪一层漏掉的



平台侧：绩效指标与账号健康

平台的评价最冷酷，也最直接。

- 主要指标：订单缺陷率、发货时效、退货率、取消率、侵权投诉次数、客户响应时长。
- 机制特点：**阈值制**——不是「越高越好」，而是「低于某条线就处置」。
- 处置方式：先是警告与限流，再是下架，最后是封店与资金冻结。
- 关键认知：平台的评价**不看你赚不赚钱**，只看你有没有给它带来风险与成本。
- 你能影响的：发货前置备货、描述与实物一致、售后快速响应、避免侵权。
- 一条纪律：把平台的绩效指标做成**周监控看板**，而不是月底才看一次。

关键术语 Key Terms

绩效指标 Performance
阈值制 Threshold
账号健康 Health

⚠ 提示 Tip ｜一个常识但常被忽略的点：平台最容易扣分的地方不是产品，是**发货时效与退货处理**——这两项是纯运营能力。

主流平台的卖家评价项：看什么、影响什么

评价维度	典型指标	影响	备注
履约	准时发货率、妥投时效、取消率	流量权重、活动资格	平台最看重的一项
质量	订单缺陷率、退货率、差评率	限流、下架风险	与「描述一致」强相关
服务	响应时长、纠纷率	账号评分	客服人力直接决定
合规	侵权投诉、违规次数	封店、资金冻结	一次严重违规即可致命
价格	与站外价差	价格竞争力标签	部分平台明确监控

本表是「维度归纳」，不是具体平台的官方指标体系；各平台名称与阈值不同，以卖家后台当期规则为准。

消费者侧：评分、评论、退货、复购

消费者评价看似主观，其实有很稳定的规律。

- 评分：受「期望—实际」差影响，而不只受产品本身影响——**描述越高，失望越大。**
- 评论：极端体验更容易被写出来；沉默的大多数不会留评。
- 退货：退货率是「描述一致性」最诚实的指标——比评分更可信。
- 复购：真正说明满意的指标，但周期长、样本少。
- 一个反直觉的结论：**降低预期反而提高评分**——因为期望差变小了。
- 用法：把「退货原因」按频次排序，比读一百条评论更快找到问题。

关键术语 Key Terms

期望差 Expectation Gap
退货率 Return Rate
复购 Repurchase

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：评分从 4.6 掉到 4.3，可能是产品没变，而是详情页写得比实际更好了。**先查描述，再查产品。**

第三方侧：比价、测评、消费者组织

你看不见的第三方，正在影响转化率。

- 比价站：自动抓取价格并排名——价格异常会带来流量，也会带来「假折扣」质疑。
- 测评媒体：一次负面测评的传播量，往往大于你一百条好评。
- 消费者组织：定期发布比较试验与「不推荐」名单，影响力远超普通媒体。
- 行业榜单与奖项：既是背书，也是合规风险（奖项名称必须真实可查）。
- 应对方式：**主动监测 + 事实回应**，而不是只做删除。
- 一条纪律：第三方评价你无法控制，但可以**确保对方引用的信息是准确的。**

关键术语 Key Terms

比价 Price Comparison
测评 Review Media
监测 Monitoring

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本动作：设置关键词提醒（品牌名 + 「假」「骗」「退货」），每周看一次——多数公关危机都是先在第三方冒头。

内部侧：KPI、复盘制度与口径声明

最容易被忽视的一套评价机制。

- KPI 设计：只考核 GMV 会让人亏本冲量；只考核 ROI 会让人砍掉品牌投入。
- 平衡做法：主指标 + 护栏指标——例如「GMV 增长」为主动，辅以「退货率不上升」「CAC 不恶化」。
- 复盘制度：定期复盘 + 固定模板（目标 / 实际 / 差异 / 原因 / 动作）。
- 口径声明：任何汇报必须写清「用了什么口径、什么周期、什么样本」。
- 常见病：同一份报告里混用多种口径，导致结论自相矛盾。
- 一句话：**内部的评价机制，决定你怎么看外部。**

关键术语 Key Terms

护栏指标 Guardrail
复盘 Retrospective
口径声明 Caliber

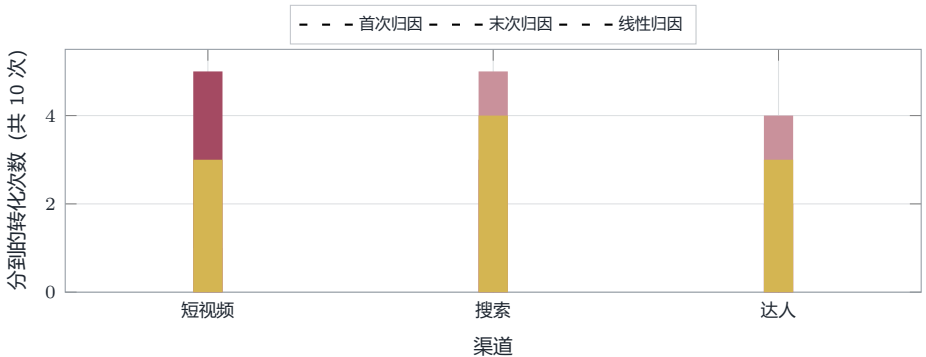
实战 Practice ｜一个可执行动作：在任何数据汇报的第一页加一行「口径：末次归因 / 近 30 天 / 不含退货」，冲突会立刻减少一半。

四种归因口径：同一批数据的四种结论

口径	分配规则	适合回答	系统性偏差
首次	全部给第一个触点	拉新效果	低估转化环节
末次	全部给最后一个触点	收割效果	高估品牌词与搜索
线性	所有触点平均分	快速摸底	忽略触点作用差异
数据驱动	按边际贡献分配	预算分配	计算贵；依赖数据量

四种口径没有对错，只有「在回答哪个问题」。报 ROI 必须同时报口径，否则数字无法比较。

四种口径的结论差异：同一个渠道，不同名次



这组数字是怎么算出来的

10 条路径，纸笔就能算，不需要任何软件。

- 假设 10 次转化，触点只有三个：短视频（V）、搜索（S）、达人（K）。
- 路径分别是：VS、VK、S、KVS、V、SK、K、VSK、SS、VKS。
- 首次归因：每条路径第一个触点得 1 分 → 短视频 5、搜索 3、达人 2。
- 末次归因：每条路径最后一个触点得 1 分 → 短视频 1、搜索 5、达人 4。
- 线性归因：按触点数平均分（2 个各 0.5、3 个各 1/3）→ 短视频 3.0、搜索 4.0、达人 3.0。
- 结论：**短视频在首次归因里第一，在末次归因里垫底**——同一批数据，相反结论。
- 可迁移的判断：创造需求的渠道（短视频）要用首次归因看，收割需求的渠道（搜索）要用末次看。

关键术语 Key Terms

路径 Path
首次看创造 Create
末次看收割 Harvest

⚠ 提示 Tip ｜一个汇报格式：「按末次归因搜索第一（5/10），按首次归因短视频第一（5/10）；差异说明搜索主要收割、短视频主要拉新。」

增量评价：四种方法各测什么、适用什么

方法	怎么分组	测什么	适用与局限
随机 AB	按用户随机分流	可直接分流的投放	品牌广告难做；需要足够样本
Geo 实验	按地区分组	无法按人分流的效果	地区差异与溢出会干扰
PSA 对照	用公益广告做安慰剂	扣除「曝光本身」的影响	成本高；需平台配合
Holdout	长期留一小部分不投	长期累积效应	短期看不到结果

选择顺序：能随机就随机；不能随机就按地区；要控心理效应就加 PSA；要看长期就设 Holdout。

为什么「感觉有提升」不算数

不给公式，只给直觉。

- 直觉一：真实提升往往很小——转化率从 3.0% 到 3.15%，肉眼完全看不出来。
- 直觉二：小样本的随机波动，足以淹没这种差异——投三天看到的「上涨」，多半是噪声。
- 直觉三：想把能检测到的最小差异缩小一半，需要的样本量要变成**四倍**左右。
- 直觉四：样本不足时，「不显著」不代表「没效果」，只代表「没测出来」。
- 直觉五：反过来，样本足够大时，一个微不足道的差异也会「显著」——所以要同时看经济上值不值。
- 一条纪律：**先定样本量与周期，再开跑；开跑后只等不改。**

关键术语 Key Terms

噪声 Noise
功效 Power
经济阈值 Economic Threshold

图示 Diagram ｜一句话：实验的价值不在「跑」，在「事先想清楚要检测多大的差异」——想不清楚，跑出来的数字没法用。

评价失真的六个来源

失真源	表现	怎么减轻
末次归因偏好	每个平台都宣称自己贡献最大	多口径并报 + 增量校准
跨设备断链	手机看、电脑买，功劳消失	用增量实验补充
自然转化被抢功	本来就要买的人点了广告	把品牌词单独拎出
退货滞后	当期报喜、次期报忧	用「净销售额」而非成交额
指标被刷	评分、评论、点击可被操纵	看退货率与复购率交叉验证
口径混用	同一份报告混着几种算法	强制写「口径声明」

六个失真源里，前三个是外部机制造成的，后三个是内部管理造成的——后者更容易改，也更容易被忽视。

本节小结：四类主体、五种口径、六个失真

评价机制的全景。

- 四类主体：平台（能不能卖）、消费者（卖不卖得动）、第三方（怎么被议论）、自己（判断对不对）。
- 五种口径：首次、末次、线性、数据驱动，加上增量实验这个「更硬的标准」。
- 六个失真：末次偏好、断链、抢功、退货滞后、指标被刷、口径混用。
- 一条纪律：报数字必须同时报口径、周期、样本。
- 一个判断：退货率比评分更可信；平台绩效比 GMV 更致命。
- 下一节：进入合规——先看它到底有哪几个面。

关键术语 Key Terms
四主体 Four
五口径 Five
六失真 Six

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**评价不是一个数字，是四套并行的机制。**混用口径，等于自己骗自己。

03

合规的七个面：产品到知识产权

合规的七个面

把「合规」这个模糊的词拆成七个可检查的面。

- 面一 **产品**：能不能卖——认证、标准、化学限量、安全要求。
- 面二 **标签与说明书**：写得对不对——语言、成分、警示、生产者信息、回收标识。
- 面三 **广告与宣传**：说得对不对——绝对化、疗效化、对比、价格表示。
- 面四 **消费者权益**：服务到不到位——冷却期、退货、保修、自动续费。
- 面五 **数据与隐私**：信息处理合不合法——同意、最小必要、跨境传输。
- 面六 **税务与关税**：钱交没交——增值税 / 销售税、低值免税额、清关方式。
- 面七 **知识产权**：有没有踩别人——商标、专利、版权、平行进口。
- 用法：任何一条产品线出海，先按七个面过一遍；**哪一面空着，就是风险点。**

关键术语 Key Terms

七个面 Seven Faces
风险点 Risk Point
过一遍 Sweep

图示 Diagram ｜一句话：合规不是「一条红线」，是「七个面」——任何一面破，整条产品线都可能停摆。

七个面总览：管什么、谁在管、违规后果

面	管什么	谁在管	典型后果
产品	强制认证、安全标准、化学限量	市场监管机构、海关	下架、召回、扣押
标签	语言、成分、警示、生产者信息	市场监管机构	下架、整批退运
广告	绝对化、疗效、对比、价格表示	广告监管、消费者机构	罚款、强制整改
消费者	冷却期、退货、保修、自动续费	消费者保护机构	罚款、集体诉讼
数据	同意、最小必要、跨境	数据保护机构	高额罚款、下架
税务	增值税 / 销售税、关税、清关	税务机关、海关	补税、罚金、冻结
知识产权	商标、专利、版权、平行进口	权利人、法院、平台	下架、赔偿、进口禁令

七个面里，「产品」与「标签」通常在入关前就被拦，「广告」与「消费者」多在市场端被罚，「数据」与「税务」周期最长。

面一产品合规：能不能卖

这是唯一一个「不过就进不去」的面。

- 强制认证：电气、无线、玩具、化妆品、医疗器械等品类，多数市场有强制认证或注册要求。
- 自我声明也是一种合规路径：部分品类可用「自我声明 + 技术文档」替代第三方认证，但文档必须齐备。
- 化学限量：邻苯二甲酸盐、重金属、偶氮染料等——儿童用品与接触皮肤类产品最严。
- 安全标准：机械强度、电池安全、阻燃性——标准编号常随品类不同。
- 判断方法：先确认「这个品类在这个市场属不属于强制认证范围」，再确认「走哪条路径」。
- 提醒：认证是「先有后卖」，不能「先卖后补」——海关与平台都会查。

关键术语 Key Terms

强制认证 Certification
自我声明 Self-declaration
限量 Limit

⚠ 提示 Tip | 一个常见误解：「我的产品在国内卖得很好」不等于「能进这个市场」——标准体系完全不同，不能类推。

主要市场强制认证对照（品类 × 认证）

市场	常见强制认证 / 标识	适用品类举例
欧盟	CE 标识（依指令不同）、REACH、RoHS、WEEE	电气、无线、玩具、化妆品、包装
美国	FCC（无线）、UL / ETL（安全，常为平台要求）、CPSC 相关规则	电子、无线、儿童用品、家具
英国	UKCA 标识（与 CE 并行过渡）	多数受管制品类
日本	PSE（电气）、技适（无线）	电源、家电、无线设备
韩国	KC 标识	电气、儿童用品、生活用品
中国（出口侧）	CCC（部分品类内销需）、出口检验	视目的国与平台要求

本表只做「品类—认证」的方向性对照，不构成合规结论；具体适用要看指令版本、产品参数与豁免条款，须由认证机构确认。

面二标签与说明书：写得对不对

这一面最便宜，也最容易翻车。

- 语言要求：多数市场要求用**当地官方语言**；有些市场允许多语并列，但必须有当地语言。
- 必备要素：产品名称、型号、生产者 / 进口商名称与地址、原产国、安全警示、使用说明。
- 成分与配料：化妆品、食品接触材料、清洁用品——顺序与命名都有规则。
- 环保标识：包装材质、回收标识、生产者责任注册号（部分市场强制）。
- 电子说明书：部分市场允许，但需同时提供纸质或可下载版本，且有获取方式说明。
- 一个高频错误：**把英文标签直接贴上去**——语言不符，整批可能被拒。

关键术语 Key Terms

当地语言 Local Language
必备要素 Mandatory
原产国 Origin

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本动作：把「标签要素清单」做成模板，每上一个新品就对照填一遍——这是投入产出比最高的一项合规工作。

标签要素清单：哪些在哪些市场是强制的

要素	欧盟	美国	备注
当地语言	强制	英语（联邦层面）	多语市场需逐国确认
生产者 / 进口商信息	强制	强制	欧盟还要求境内责任人
原产国	通常强制	部分品类强制	纺织品、玩具等最严
安全警示	视品类	视品类	儿童用品、化学品最严
成分 / 配料	视品类	视品类	化妆品、食品接触材料
回收 / 环保标识	部分强制	州级不同	包装法规更新频繁

本表为方向性对照。标签要求按品类差异极大，务必以目标市场当期官方要求与平台规则为准。

面三广告与宣传：说得对不对

这一面罚得最频繁，因为每天都在产生新文案。

- 绝对化用语：「最好」「第一」「唯一」——多数市场要求有可验证依据，否则视为误导。
- 疗效化宣称：涉及疾病、治疗、疗效的表述，在绝大多数市场属于高风险区。
- 对比宣传：必须有明确对比对象与方法，且不得贬低竞争对手。
- 价格表示：「原价」「折扣」需要有历史价格依据——这是近年执法重点。
- 环保宣称：「环保」「可持续」「碳中和」正被重点审查，无依据即为「漂绿」。
- 判断方法：写完一句，问三个问题——可验证吗？可兑现吗？会不会让人误解？
- 提醒：广告合规是**持续性的**，不是发布前查一次就完事——改一个词就是一条新广告。

关键术语 Key Terms

绝对化 Superlative
疗效化 Health Claim
漂绿 Greenwashing

图示 Diagram ｜一句话：广告合规的底线不是「字面真实」，而是「不让消费者产生错误预期」。前者是律师标准，后者是经营标准。

高风险表述与安全改写（八组）

高风险表述	风险类型	安全改写	为什么安全
最好 / 第一 / 唯一	绝对化	在我们的测试中排名靠前	限定范围、可验证
治疗 / 根治 / 防癌	疗效化	有助于保持干爽	不做疾病声称
100% 防水	无法兑现	IPX7：1 米水深 30 分钟	给出标准与条件
原价 999，现价 199	假原价	过去 30 天最低价 199	有历史价格依据
全网最低	虚假对比	比同类前三名均价低 15%	对比对象与方法明确
环保 / 碳中和	漂绿	包装使用 80% 再生材料	可核查的具体指标
FDA 认证	未授权认证	已通过 FCC 认证（编号…）	只写真实持有的认证
专家推荐	虚构背书	由 XX 实验室按 XX 标准测试	背书主体可查

八组的共同改法：把「无法验证的断言」换成「有范围、有标准、有依据的表述」。

面四消费者权益：服务到不到位

这一面在欧盟最严，在美国靠「退款政策」自证。

- 冷却期（撤回权）：部分市场对远程销售设定法定冷静期，期间可无理由退货。
- 退货责任与运费：谁承担退货运费、退货期限多长，多数市场有最低要求。
- 保修与法定保证：部分市场有「法定保证」概念，不能靠「售出不退」规避。
- 自动续费与订阅：需明确告知、需易取消、需在扣费前提醒——这是近年执法重点。
- 信息披露：价格是否含税、运费、配送时限、卖家身份，都要在购买前明示。
- 判断方法：把下单流程完整走一遍，看「消费者在付钱前能不能看到全部关键信息」。

关键术语 Key Terms

冷却期 Cooling-off
法定保证 Legal Guarantee
自动续费 Auto-renewal

⚠ 提示 Tip ｜一个常见翻车：订阅制产品在取消流程上「设置障碍」——这在多个市场已被明确认定为违规，不只是用户体验问题。

面五数据与隐私：信息处理合不合法

这一面对卖家的实际影响，主要来自三类动作。

- 动作一 **采集**：注册、抽奖、客服、会员——都要有依据与告知。
- 动作二 **使用**：用于营销、用于画像、用于训练模型——目的变更需重新取得依据。
- 动作三 **跨境传输**：把数据传回国内或第三方国家，部分市场有额外要求。
- 三条通用原则：**最小必要**（只收需要的）、**目的限定**（只用于说过的用途）、**可删除**（用户要求时要能删）。
- 与平台的关系：平台代收的数据，你未必有使用权——这点常被忽略。
- 判断方法：如果说不清「这份数据从哪来、干什么用、存多久、谁能访问」，就先别用。

关键术语 Key Terms
同意 Consent
最小必要 Minimization
跨境 Cross-border

图示 Diagram ｜一句话：技术能拿到，不等于法律允许用。**「能」与「可以」是两件事。**

面六税务与关税：钱交没交

这一面最容易被当成「财务的事」，其实是合规的事。

- 增值税 / 销售税：由谁申报、按什么税率、在哪个环节征收——不同市场差别很大。
- 低值免税额：部分市场对低价值包裹有免税门槛，但门槛在持续下调。
- 清关方式：DDP（卖家承担关税）与 DDU / DAP（买家承担）——影响体验与纠纷率。
- 平台代扣代缴：部分市场要求平台代为征收，卖家仍需自行申报。
- 进口关税与合规成本：认证、检测、标签、责任人都算进落地成本。
- 判断方法：先问「这个市场的税由谁在哪一步收」，再问「我怎么证明我交了」。
- 提醒：税务违规通常不是「罚一笔」，而是**补税 + 滞纳金 + 账户冻结**。

关键术语 Key Terms

增值税 VAT
免税额 De Minimis
清关 Customs

⚠ 提示 Tip ｜一个务实建议：把「含税落地成本」做成一张表，每进一个新市场就填一次——很多「看起来赚钱」的品，填完表就不赚了。

税务与关税：核实什么、去哪核实

事项	要核实什么	去哪核实
税率与税基	适用税率、是否含运费、是否有减免	目标市场税务机关官网
注册义务	是否需要在当地注册税号	税务机关 / 平台合规指引
低值免税门槛	当前门槛与是否已被取消	海关或税务机关公告
平台代扣范围	平台代扣哪些税、卖家还要做什么	平台卖家后台的税务说明
清关与关税	商品归类（HS 编码）、原产地规则	海关税则与归类指引

本表给的是「核实路径」而不是具体数字——税率与门槛变动频繁，写死反而误导。

面七知识产权：有没有踩别人

这一面后果最重：可能不只是下架，而是进口禁令与赔偿。

- 商标：品牌名、Logo、包装外观——最容易被投诉，也最容易被判侵权。
- 外观设计 / 外观专利：产品外形相似即可能被诉，与「是否抄图纸」无关。
- 发明专利：涉及技术方案，判断需要专业检索。
- 版权：图片、文案、视频、字体——素材来源不明就是风险。
- 平行进口：正品从其他市场流入，部分市场允许、部分市场构成侵权。
- 平台机制：多数平台有知识产权投诉通道，接到投诉先下架——**举证责任在你。**
- 判断方法：上架前做一次「商标 + 外观」检索；素材来源要能拿出授权。

关键术语 Key Terms

商标 Trademark
外观设计 Design
平行进口 Parallel Import

图示 Diagram ｜一句话：知识产权纠纷里，**平台先下架、后审查**——你没有「先卖着再说」的空间。

平台规则与国家法规：谁更严、冲突怎么办

两套规则同时有效，取更严的那个。

- 一般规律：平台规则通常**严于**国家法规——因为平台要控制自己的风险。
- 冲突情形：某些商品在目的国合法，但平台禁止销售（如部分成人用品、二手电子）。
- 处理原则：**取交集**——只有「两边都允许」的才做。
- 一个例外：平台允许但当地禁止的，绝对不能做——法规优先，平台规则不能豁免法律责任。
- 记录要求：把「平台规则版本 + 核对日期」留档，平台改规则时能证明你当时合规。
- 提醒：不要试图「钻平台空子」——平台的处置速度远快于法律程序。

关键术语 Key Terms

取交集 Intersection
更严 Stricter
留档 Archive

⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果某件事「平台没明说禁止，但当地法规禁止」，答案是**不做**——平台没查到你，不等于你合规。

本节小结：七个面、三张对照表、一条取交集原则

合规的坐标系建好了。

- 七个面：产品、标签、广告、消费者、数据、税务、知识产权——任何一面空着就是风险点。
- 三张对照表：强制认证、标签要素、税务核实路径。
- 一条原则：平台规则与国家法规**取交集**，只有两边都允许的才做。
- 一个判断方法：每写完一句文案、每上一个新品，都按七个面过一遍。
- 一个提醒：本节的对照表只做方向性指引，具体适用必须由认证机构或当地律师确认。
- 下一节：同一个产品，换个模式卖，七个面的责任方会变。

关键术语 Key Terms

七面 Seven
交集 Intersection
方向性 Directional

</> 程序 Code ｜本节用法：把七个面打印成一张检查表，贴在产品立项会的第一页——立项时就要过，不能等上架前。

04

同样的货，不同的卖法，不同的责任

为什么模式决定责任

合规责任跟着「谁在卖、谁在承诺、谁在收钱」走。

- 同一款充电宝：自营独立站卖，你是「卖家」；全托管平台卖，你是「供货商」——责任完全不同。
- 责任的三个锚点：**谁面对消费者**（售后与信息披露）、**谁做产品声明**（认证与标签）、**谁收钱**（税务与退款）。
- 常见误解：以为「交给平台就没事了」——实际上产品合规责任通常仍在供货方。
- 本节按六种模式讲：自营独立站、平台第三方卖家、全托管 / 半托管、社交电商与直播、DTC 品牌站、B2B 与批发。
- 再加一类特殊的：跨境服务与数字内容（不发货，但一样有税务与消费者义务）。
- 一句话：**换模式不是换渠道，是换责任结构。**

关键术语 Key Terms

责任锚点 Anchor
卖家 Seller
供货商 Supplier

图示 Diagram ｜一句话：模式决定「你是谁」，身份决定「你负责什么」。搞不清身份，就搞不清责任。

六种模式的合规差异总览

模式	你在法律上是谁	主要风险	监管重点
自营独立站	卖家 / 经营者	隐私政策、支付、广告	消费者保护、数据
平台第三方卖家	卖家（平台是中介）	账号、listing、绩效	平台规则 + 国家法规
全托管 / 半托管	供货商（平台是卖家）	责任划分、知产、定价	产品合规仍在供货方
社交电商 / 直播	卖家 + 广告主	内容、达人责任、广告标识	广告法、平台规则
DTC 品牌站	卖家 + 品牌方	订阅、评价、网红披露	消费者保护、广告
B2B 与批发	出口商 / 供货方	合同、单据、术语	合同与贸易术语

「你是谁」这一列最关键：身份不同，适用法规、举证责任、处罚对象都不同。

模式一自营独立站

你是卖家，也是数据处理者，也是广告主。

- 主体资格：需要能开发票、能承担售后责任的法律主体；部分市场要求本地代表或税务登记。
- 支付合规：支付服务商会对品类与业务模式做审核；高风险品类可能被拒。
- 隐私与 Cookie：需要隐私政策、同意管理、Cookie 提示——这是独立站最常见的处罚点。
- 广告合规：自己投的广告自己负责，没有平台帮你挡一层。
- 售后与退货：需要明示政策，且要真的执行——政策与实际不一致本身就是违规。
- 优势与代价：自主性最高，但**所有合规责任都在自己身上**，没有平台兜底。

关键术语 Key Terms

独立站 DTC Site
Cookie Cookie
本地代表 Local Rep

⚠ 提示 Tip ｜一个常见误区：以为「用建站工具就自动合规」——建站工具只提供功能，合规责任在运营者。

模式二平台第三方卖家

你面对两套规则：平台规则与国家法规。

- 身份：你是卖家，平台是中介——但平台对你有管理权，可以直接处置。
- 账号合规：注册信息真实、多账号政策、关联账号风险——这是封号的第一大原因。
- listing 合规：图片、标题、五点、A+ 内容都要符合平台政策（禁用词、医疗声称、比较）。
- 绩效合规：发货时效、订单缺陷率、退货率——低于阈值就限流或下架。
- 知识产权：平台有投诉通道，接到投诉先下架，举证责任在卖家。
- 两套规则的优先级：取交集——平台允许且法规允许才做。
- 特点：平台帮你处理支付与部分消费者事务，但**产品合规与知识产权责任仍在你。**

关键术语 Key Terms
账号合规 Account
listing Listing
举证责任 Burden of Proof

图示 Diagram ｜一句话：平台能帮你挡流量风险，挡不住产品与知产风险——那两项永远在卖家身上。

模式二的真实教训：2021 年亚马逊封号潮

一次平台规则执法，让很多卖家的整个生意归零。

- 事件概况：2021 年前后，亚马逊对一批中国卖家账号采取封禁措施，涉及品牌数量以百计，原因是评价操纵等违规行为。
- 影响范围：不只是涉事店铺，还波及关联账号、在途库存与资金。
- 关键点一：处置是**成批的、可追溯的**——平台从行为模式识别，不是逐条审核。
- 关键点二：账号关联让风险扩散——一个账号出问题，关联账号一起被处理。
- 关键点三：申诉成功率取决于能否提供**可核查的证据**，而不是「解释」。
- 可迁移的教训：**不要把整个生意押在单一账号上**；评价类违规的代价远高于收益。

关键术语 Key Terms

评价操纵 Review Manipulation
账号关联 Linking
申诉 Appeal

</> 程序 Code ｜来源说明：本案例为公开报道的行业事件，具体品牌数量与时间线以当事平台公告与主流财经媒体报道为准；本课不引用未核实的个体数据。

模式三全托管与半托管

平台当卖家，你当供货商——但产品合规还是你的。

- 模式特征：平台负责定价、流量、履约与客服；供货方负责供货、备货与产品本身。
- 责任划分的关键：**产品合规与知识产权通常仍由供货方承担**——合同里会写明。
- 定价权不在你：平台定价可能低于你的成本线，若合同未约定，风险由你承担。
- 库存风险：备货到平台仓后，滞销与退货的处理规则要在合同里写清。
- 知识产权：平台承担「卖家」身份的对外责任，但会向你追偿——最终仍是你。
- 半托管：介于两者之间，通常是你负责本地履约，平台负责流量。
- 判断方法：签合同前先问四个问题——认证谁做、标签谁贴、售后谁赔、知产谁担。

关键术语 Key Terms

全托管 Fully Managed
供货商 Supplier
追偿 Recourse

⚠ 提示 Tip ｜一个谈判要点：在合同里明确「因产品合规问题导致的罚款与下架损失，责任如何划分」——这一条比价格谈判更重要。

全托管与自营：责任划分对照

事项	自营独立站	全托管	谁最终担责
产品认证	自己做	通常自己提供，平台核验	供货方
标签与说明书	自己做	按平台模板，内容自己提供	供货方
定价与折扣	自己定	平台定	平台（但影响你的利润）
广告与宣传	自己负责	平台素材 + 你的卖点	视素材来源
售后与退货	自己负责	平台负责，但可向你追偿	供货方（经济上）
知识产权	自己负责	平台对外，向你追偿	供货方

本表是「典型分工」的归纳，实际以你与平台签的合同条款为准；签约前务必逐条确认。

全托管模式的三个特殊风险

看起来省心，实际上把风险换了个形式。

- 风险一 **信息不对称**：你看不到终端消费者数据，出问题时难以定位原因。
- 风险二 **定价被动**：平台为抢市场压低价格，你的利润被压缩，但成本不变。
- 风险三 **追偿条款**：合规问题导致的罚款、下架损失，合同里往往约定由供货方承担。
- 应对一：在合同里争取「重大合规变更需协商」与「价格低于成本线可退出」。
- 应对二：保留完整的认证与检测记录——被追偿时这是唯一的抗辩材料。
- 应对三：不要把全部产能押在单一平台的单一模式上。
- 判断：全托管适合「产品标准化、合规已完备」的供货方，不适合「还在摸索合规」的新手。

关键术语 Key Terms

信息不对称 Asymmetry
定价被动 Price Taker
追偿 Recourse
产能集中 Concentration

⚠ 提示 Tip ｜一个务实的判断：如果你的产品认证还没做齐，先别进全托管——平台不会替你补认证，但会向你追偿。

模式四社交电商与直播带货

内容即广告，达人的嘴也是你的风险。

- 身份叠加：你既是卖家，也是广告主——内容层面的违规由你承担。
- 达人合作：达人的口播内容若含绝对化或疗效化表述，责任可能追溯到品牌方。
- 广告标识：付费合作需要明确标识（如「广告」「合作」），隐蔽种草在多市场被禁止。
- 价格宣传：直播里的「原价」「限时」同样受价格法规约束。
- 平台规则叠加：社媒平台有自己的广告政策，与国家法规取交集。
- 管理动作：给达人一份「不能说的话」清单，并要求内容发布前送审。
- 提醒：**达人的一句话，可能比你自己写的详情页风险更高**——因为它更「像随口说的」，更容易被相信。

关键术语 Key Terms

广告主 Advertiser
披露 Disclosure
送审 Pre-approval

图示 Diagram ｜一句话：直播的合规风险不在「卖什么」，在「主播怎么说」——所以话术清单比选品清单更重要。

达人合作的责任划分：谁该做什么

事项	品牌方（你）	达人
产品信息	提供准确的参数、认证、禁用表述	按提供的信息表述
广告标识	要求在内容中标注合作关系	按约定标注
话术审核	提供禁用词清单并要求送审	提交脚本或口播要点
价格与折扣	提供真实的价格依据	不自行编造「原价」
售后承诺	明确可承诺的范围	不超额承诺
违规后果	合同约定责任分担与追偿	按合同承担

实践中最容易漏的是「话术审核」：多数品牌只在事后看成品，出事时没有审核记录。

模式五 DTC 品牌站

自主性最高，消费者保护义务也最重。

- 订阅与自动续费：必须明示、必须易取消、扣费前需提醒——多市场已明确执法。
- 评价与晒单：不能只展示好评、不能删除差评、不能自己写评价——这是近年重点。
- 网红与联盟营销：付费推广需披露；联盟链接需标注。
- 数据与追踪：Cookie、像素、再营销——都要有同意管理。
- 品牌宣称：涉及「原创设计」「专利技术」「环保材料」的说法都要有依据。
- 优势：能积累第一方数据与品牌资产；代价：所有合规责任自行承担。
- 判断：DTC 的合规成本主要花在「隐私 + 广告 + 消费者权益」三项。

关键术语 Key Terms

订阅 Subscription
披露 Disclosure
第一方数据 First-party

⚠ 提示 Tip ｜一个高频违规：把「取消订阅」藏在三层菜单后面。这在多市场已被认定为「暗黑模式」，不只是体验问题。

模式六 B2B 与批发

不见消费者，但合同风险最高。

- 合同要素：主体、品名规格、数量、价格、交货期、付款方式、争议解决——缺一项都可能在纠纷中吃亏。
- 贸易术语（Incoterms）：FOB / CIF / DDP 决定谁承担运费、保险、关税与风险转移点。
- 单据：发票、装箱单、提单、原产地证、检测报告——单据不全可能导致清关受阻。
- 付款方式：信用证、托收、电汇——不同方式的银行风险与单据要求不同。
- 产品责任：即使批发给当地经销商，产品安全责任仍可能追溯到你。
- 判断方法：把「谁在什么环节承担什么风险」画成一张流程图，逐环节确认。
- 提醒：B2B 的合规不是「标签写对」那么简单，是**合同条款与单据体系的完整性**。

关键术语 Key Terms
贸易术语 Incoterms
单据 Documents
风险转移 Risk Transfer

图示 Diagram ｜一句话：B2B 出问题很少是「产品不行」，多是「合同没写清、单据没备齐」。

跨境服务与数字内容：不发货也有义务

这一类常被漏掉，但监管在快速收紧。

- 消费地原则：数字服务通常按「消费者所在地」确定税务与消费者保护义务。
- 数字服务税：部分市场对数字服务单独征税，适用范围与门槛各不相同。
- 自动续费与数字订阅：与 DTC 相同，且更要强调「易取消」。
- 内容许可：软件、字体、图片、音乐——使用范围与商用授权要看清。
- 数据出境：服务类业务往往涉及更多用户数据，跨境传输要求更严。
- 判断方法：先确认「这笔收入在哪个市场被认定为应税」，再确认「消费者保护适用哪国法律」。
- 提醒：虚拟商品的退货规则与实物不同，但「不退款」不能作为默认政策。

关键术语 Key Terms

消费地 Destination
数字服务税 DST
许可 License

实战 Practice ｜一个自查：如果你的产品是「软件 + 服务」，先别套用卖实物的合规清单——税务与消费者保护的适用规则完全不同。

六种模式的合规责任矩阵（七个面 × 六模式）

面 \ 模式	独立站	平台卖家	全托管	社媒直播	DTC	B2B
产品	你	你	你	你	你	你
标签	你	你	你	你	你	你
广告	你	你 + 平台	平台 + 你	**你 + 达人**	你	少
消费者	你	你 + 平台	平台（可追偿）	你 + 平台	你	经销商
数据	你	你 + 平台	平台为主	你 + 平台	你	少
税务	你	你（平台或代扣）	平台为主	你	你	你
知识产权	你	你	你（被追偿）	你	你	你

一句话读法：**产品和知识产权这两面，几乎在所有模式下都是你**——这就是为什么它们最不能省。

模式迁移时的合规重估

换模式不是换个后台，是重做一遍合规评估。

- 典型迁移：平台卖家 → 全托管；平台卖家 → 独立站；国内 → 跨境。
- 迁移时必须重估的五项：产品认证是否被新渠道认可、标签是否需要重做、税务登记是否变化、数据合规责任是否转移、知识产权风险是否变化。
- 一个常见错误：沿用旧模式的素材与标签——「以前这么卖没事」不等于「新渠道也没事」。
- 一个具体建议：做一张「迁移检查表」，把上面五项逐项打勾再上架。
- 一个判断：如果迁移后没人能回答「现在谁是对外的卖家」，说明这次迁移还没做完合规评估。
- 提醒：**模式越省心，责任越隐形**——全托管最省心，但追偿条款也最需要看清。

关键术语 Key Terms

迁移 Migration
重估 Reassess
隐形责任 Hidden Liability

⚠ 提示 Tip ｜一个动作：每次换模式，把「对外卖家是谁」写在纸上，再问一句「出事了谁赔」——两个答案往往不一样。

本节小结：六模式、一张矩阵、一条迁移规则

模式决定责任。

- 六种模式：独立站、平台卖家、全托管、社媒直播、DTC、B2B——身份不同，责任不同。
- 一张矩阵：七个面 × 六模式，看清「哪一面在哪种模式下最危险」。
- 一条规律：**产品与知识产权几乎永远是你的**，无论什么模式。
- 一条迁移规则：换模式必须重做五项重估，不能沿用旧素材与旧标签。
- 一个判断：模式越省心，责任越隐形——全托管的追偿条款要看三遍。
- 下一节：知道了边界，接下来要知道「边界在哪查」。

关键术语 Key Terms

六模式 Six
矩阵 Matrix
迁移 Migration

</> 程序 Code ｜本节最该记住的：合规责任跟着「谁面对消费者、谁做产品声明、谁收钱」走——三个锚点定身份，身份定责任。

05

怎么知道最新要求是什么

合规信息在哪：四层来源

越靠前的层级越权威，也越难读。

- 第一层 **法规原文**：官方法案、公报、实施细则——最权威，但最晦涩、更新滞后于实务。
- 第二层 **监管机构**：新闻稿、处罚公告、召回通报——最好的「判例库」，能看出执法的实际尺度。
- 第三层 **平台政策**：卖家后台规则、公告、政策页——你每天都在被它约束，但很少人系统读。
- 第四层 **行业组织与服务机构**：律所简报、行业协会、认证机构、合规服务商——最快，但需交叉验证。
- 四层的关系：原文定边界，机构看尺度，平台看执行，行业看趋势。
- 用法：不要只看第四层（最快但最不可靠），也不要只看第一层（最权威但看不懂）。
- 一个务实顺序：**先从机构公告发现「发生了什么」，再回原文确认「到底怎么规定」。**

关键术语 Key Terms

四层来源 Four Layers
判例库 Case Bank
交叉验证 Cross-check

图示 Diagram ｜一句话：只读行业简报，你永远慢半拍且不知深浅；只读法规原文，你读不懂也不知道哪里是重点。

四层来源：权威性、时效性与可读性

层级	典型来源	权威性	时效性	主要用途
法规原文	官方公报、法案数据库	最高	慢	确认边界与定义
监管机构	新闻稿、处罚公告、召回通报	高	中	判断执法尺度
平台政策	卖家后台、政策页、公告	中（对你直接有效）	快	日常执行依据
行业服务	律所简报、协会、认证机构	中低	最快	发现变化、找线索

本节的顺序不是「重要性」，是「使用顺序」：先用第四层发现问题，再用前两层定结论。

第一层法规原文：怎么读才不浪费时间

不必通读，只需要读四样东西。

- 读「适用范围」：这条法规管哪些产品、哪些主体、哪些交易——不适用就不必往下读。
- 读「定义」：什么是「远程销售」、什么是「经营者」——定义决定了你在不在管辖内。
- 读「生效日期与过渡期」：什么时候必须做到，是否有缓冲期。
- 读「罚则」：违反的后果是什么——这决定了你该投入多少资源。
- 不必读的：「鉴于条款」（立法理由）与附件细则——除非你要做深度论证。
- 一个技巧：先读监管机构对这条法规的「问答/指引」，再看原文——理解成本下降一个量级。
- 提醒：法规原文会修订，**引用时必须记录版本与生效日期。**

关键术语 Key Terms

适用范围 Scope
定义 Definition
过渡期 Transition

⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果一条合规要求你找不到「适用范围」与「生效日期」，那它大概率不是法规原文，而是二手解读。

主要市场的合规信息入口（给机构名与检索关键词）

市场	法规与监管入口（检索关键词）	执法与通报入口
欧盟	EUR-Lex（法规原文）；各总司官网（消费者、司法、税务）	Safety Gate 周报；消费者保护合作网络通报
美国	联邦法规数据库；联邦贸易委员会、消费品安全委员会官网	召回公告；执法案件库；警告信
英国	立法数据库；竞争与市场管理局、广告标准局	裁决公告；产品安全通报
日本	法令数据库；消费者厅、经济产业省	不当表示纠正公告；召回通报
韩国	法制处；公平交易委员会、技术标准院	处罚公告；召回通报
东南亚	各国贸易与消费者主管部门官网	平台政策页；当地商会通报

本表只给「机构名 + 检索关键词」，不给具体网址——官网改版频繁，写死链接反而找不到。

第二层监管机构：处罚公告是最好的教材

为什么说「看公告比看法规有用」。

- 公告里能看到**执法尺度**：同样的规则，罚多少、罚谁、要求怎么改。
- 公告里能看到**认定逻辑**：监管机构是怎么把一条规则套到一个具体行为上的。
- 公告里能看到**重点方向**：一段时间内集中处罚哪类问题，就是当期重点。
- 常见可用类型：处罚决定、召回通报、警告信、和解协议、裁决书。
- 用法：每月花两小时浏览本行业相关的公告——比读十份法规解读更有用。
- 提醒：公告有**管辖权限制**——别国的处罚不能直接套用，但认定逻辑可以参考。

关键术语 Key Terms

执法尺度 Enforcement
认定逻辑 Reasoning
管辖权 Jurisdiction

⚠ 提示 Tip ｜一个可执行动作：建一个「案例库」文件夹，把与你自己品类相关的处罚公告存下来，标注「违反哪一面、罚了什么」。半年后它就是你自己最好的合规教材。

第三层平台政策页：怎么追踪变更

平台规则是你每天都在被约束的东西。

- 变更追踪的三个渠道：卖家后台的「政策更新」通知、平台的政策页版本历史、平台官方公告/博客。
- 建议做法：把与你相关的政策页链接存成清单，每季度打开一次并截图存档。
- 重点看四类：禁止销售品类、listing 内容规范、广告政策、绩效与处罚规则。
- 一个细节：平台政策常以「补充说明/FAQ」形式细化——只读主政策会漏掉关键细节。
- 记录方式：政策名称 + 版本/日期 + 与上一版差异 + 对我影响 + 需要改什么。
- 提醒：平台规则通常**严于**法规，且执行更快——不要等法规，先看平台。

关键术语 Key Terms

政策变更 Policy Change
版本存档 Archive
补充说明 FAQ

实战 Practice ｜一个低成本工具：用网页存档服务定期保存政策页快照——发生争议时，「当时的规则是什么」比「现在的规则」更重要。

第四层行业组织与服务机构

最快的信息，但要交叉验证。

- 专业服务机构：律所简报、会计师事务所、认证机构、合规SaaS——质量差异很大，看是否有署名作者与依据。
- 行业协会：通常能拿到一手的监管沟通信息，但可能偏向行业利益。
- 平台服务商：物流、支付、代运营——他们比你更早感知平台规则变化。
- 线下渠道：行业展会、卖家社群、跨境园区——信息杂，但预警最快。
- 验证方法：任何从第四层得到的信息，都要回到第一、二层确认一次。
- 提醒：警惕「绝对安全」「保证不被查」这类承诺——合规没有这种保证。

关键术语 Key Terms
行业协会 Association
服务商 Vendor
验证 Verify

⚠ 提示 Tip ｜一条纪律：第四层信息的正确用法是**「当成线索」**，不是「当成结论」。直接照做，风险很高。

可用信息来源：优势与局限

来源类型	优势	局限
官方数据库	权威、免费、可引用	检索难、语言门槛、更新滞后
监管公告	有判例、能看尺度	需要持续跟踪、与己无关的多
平台政策页	直接有效、更新快	分散、版本管理麻烦
律所简报	有解读、有趋势	可能过于保守或过于概括
商业合规工具	结构化、有提醒	付费、覆盖不全、依赖供应商
社群与展会	预警快	噪声大、不可作为依据

组合建议：官方数据库（定论）＋ 监管公告（判例）＋ 平台政策（执行）＋ 简报（发现线索）——四类都要有，但权重不同。

五个可信度检验

拿到一条合规信息，先用五个问题过一遍。

- 检验一 **是否原文**：是法规原文、监管公告，还是二手转述？二手转述一律降级。
- 检验二 **是否当期**：生效日期是什么？有没有被修订或替代？三年前的文章可能已经过时。
- 检验三 **是否适用**：适用于你的品类、你的模式、你的市场吗？「一般规则」常有豁免与例外。
- 检验四 **是否已有执法**：有没有真实处罚案例？没有执法的规则，执行力度可能很弱（但仍是风险）。
- 检验五 **平台是否采纳**：平台规则有没有跟进？平台没跟进，意味着你短期内不会被平台处置。
- 用法：五个里若有两个以上答「否」，这条信息只能当线索，不能当依据。
- 提醒：**「听起来很严重」不等于「适用于你」**——这是最常见的过度反应来源。

关键术语 Key Terms

原文 Primary
当期 Current
适用 Applicable
执法 Enforced

图示 Diagram ｜一句话：合规信息的第一杀手不是「不知道」，是「知道了一条不适用于你的旧信息，然后按它改了产品」。

更新机制：季度扫描 + 变更日志

不建机制，信息就会过期。

- 频率建议：核心市场每季度一次，次要市场每半年一次，重大变化即时处理。
- 扫描范围：本季度有没有新法规生效、有没有针对本行业的处罚、平台政策有没有变更。
- 输出物：一张「变更日志」——日期、市场、主题、变更内容、对我影响、需要的动作、负责人。
- 责任分配：指定一个人负责（哪怕兼职），否则这件事永远没人做。
- 触发条件：出现以下任一情况立即扫描——进入新市场、上新品类、平台发出警告、同行被罚。
- 提醒：变更日志的价值在于**可追溯**——出了问题时能证明「我当时按当期要求做了」。

关键术语 Key Terms

季度扫描 Quarterly
变更日志 Change Log
责任人 Owner

⚠ 提示 Tip ｜一个最低成本版本：用一张共享表格，四个列——日期、市场/平台、变更、我要做什么。每次只花二十分钟，但能避免大错。

季度合规扫描表（模板）

日期	市场 / 平台	变更内容	对我影响	动作与负责人
（示例）	欧盟	某品类新增标签语言要求	现有标签需重印	联系供应商改版；王某某；月底前

模板的关键在最后两列：「对我影响」写清具体到哪个产品，避免变成「知道了但没动作」。

本节小结：四层、五检、一张表

信息能力的三个抓手。

- 四层来源：法规原文（边界）→ 监管机构（尺度）→ 平台政策（执行）→ 行业服务（线索）。
- 五个检验：原文、当期、适用、有执法、平台采纳——两个不合格只能当线索。
- 一张表：季度扫描表，四个列，二十分钟，避免大错。
- 一个纪律：第四层信息只当线索，不当结论。
- 一个提醒：合规信息的第一杀手是「过时的、不适用的旧信息」。
- 下一节：信息有了，怎么把它变成系统。

关键术语 Key Terms

四层 Four
五检 Five
一表 One Table

</> 程序 Code ｜本节最该记住的：**合规能力的一半是信息能力**——而信息能力的核心不是「知道得多」，是「知道哪条适用于我」。

06

从「知道」到「做到」

为什么必须建系统

因为靠人记，一定会漏。

- 现实困境：合规要求分散在几十个页面、十几个市场、六个模式里——没有系统必然漏。
- 人员流动：知道要求的人一离职，合规能力立刻归零。
- 一个判断：如果「谁知道这条要求」是一个人名而不是一个流程，那你的合规是脆弱的。
- 系统的四个层次：**制度**（写在纸上）→ **组织**（谁负责）→ **流程**（什么时候做）→ **工具**（用什么记录）。
- 顺序有讲究：先有制度，才谈得上组织；先有流程，工具才有意义。
- 小团队怎么办：不必四层齐全，但**至少要有「一张表 + 一个责任人 + 一个检查点」**。
- 一句话：**合规系统的最小可行版本，是一张能查的表。**

关键术语 Key Terms

系统 System
四层 Four Layers
最小可行 MVP

图示 Diagram ｜一句话：合规做不好的团队，通常不是「不知道要求」，而是「知道要求的人只有一个」。

合规系统的四层：制度 → 组织 → 流程 → 工具



自评顺序

先问：有没有一本手册？
再问：出事了找谁？
然后：什么时候检查？
最后：记在哪？

四问里任何一问答不出，就是最该补的那层。

别试图一次建全四层——从「最答不出的那一问」开始补，比全面铺开更快见效。

制度层：合规手册与红线清单

写下来，才叫制度。

- 合规手册：写清「我们做什么、不做什么、依据是什么、谁负责」——不必长，五页就够。
- 红线清单：明确「绝对不做的十件事」——例如不刷评、不用绝对化用语、不卖无认证电气产品。
- 依据标注：每条红线后面写「依据来源 + 核对日期」，否则过两年没人知道为什么这么定。
- 版本管理：手册要有版本号与修订记录——合规要求变了，手册要跟着变。
- 一个常见错误：手册写得很全，但没人读——所以要控制在一页能看完的「红线清单」+ 一份可查的手册。
- 判断：如果新员工入职一周内没读过红线清单，制度层就没生效。

关键术语 Key Terms

手册 Handbook
红线 Red Line
版本 Version

⚠ 提示 Tip ｜一个务实做法：红线清单打印成 A4 一页，贴在打包区与运营工位——比放在共享盘里有效十倍。

组织层：谁负责什么

合规最怕「大家都在管，等于没人管」。

- 四个角色（RACI 简化版）：**批**（最终决定放不放行）、**做**（实际执行检查）、**问**（提供专业意见）、**知**（需要知道结果）。
- 老板 / 负责人：批——承担法人责任，必须签字。
- 运营：做——执行三段自查、维护台账。
- 设计 / 内容：做——素材来源标记、文案合规。
- 采购 / 供应链：做——认证与检测文件的收集与更新。
- 外部律师 / 认证机构：问——提供专业意见，但不承担你的责任。
- 判断：任何一项合规工作，如果找不到「唯一责任人」，就一定会漏。

关键术语 Key Terms
RACI RACI
责任人 Owner
签字 Sign-off

图示 Diagram ｜一句话：合规不是「大家一起努力」，是「每一格都有名字」。没有名字的格子，就是漏洞。

合规角色分工表（谁批、谁做、谁咨询、谁知情）

事项	批	做	咨询	知情	关键控制点
新品立项	负责人	运营	外部律师	全员	立项时过「七个面」
认证与检测	负责人	采购	认证机构	运营	证书有效期提醒
标签设计	负责人	设计	运营	采购	当地语言核对
文案发布	运营主管	内容	—	负责人	三段自查表签字
达人合作	运营主管	运营	外部律师	负责人	话术清单 + 送审
数据与隐私	负责人	技术 / 运营	外部律师	全员	隐私政策年度复核
应急响应	负责人	运营	外部律师	全员	两小时内止损

本表是模板：小团队可以一人多角色，但「批」这一格必须是能承担法人责任的人。

流程层：三段自查与发布卡点

让检查发生在「之前」，而不是「之后」。

- 生成前 **定边界**：确认目标市场的禁用词、认证要求、AI 标识要求；把禁区写进提示词与设计规范。
- 生成中 **做标记**：记录素材来源（实拍 / AI 生成）、记录数据出处、记录认证编号。
- 发布前 **逐项过**：禁用词扫描、认证核对、价格依据、AI 标识、隐私声明、承诺可兑现性。
- 卡点设计：发布前检查不通过，就**不能发布**——这是「卡点」与「建议」的区别。
- 留档：检查记录保存至少一个销售周期，便于追溯与申诉。
- 判断：如果发布从来没有因为合规被卡住过，说明卡点是假的。

关键术语 Key Terms

三段 Three Stages
卡点 Gate
留档 Archive

</> 程序 Code ｜配套做法：把三段自查表做成一份可签字的表单——签字的人就是责任人，这比任何制度都有效。

三段自查表（12 项）

阶段	检查项	通过标准
生成前	目标市场禁用词表	已获取并按市场分别维护
生成前	认证与标签要求	已列清单，确认持证
生成前	AI 标识要求	已确认当地要求与形式
生成前	信息源核实	每条要求注明来源与核对日期
生成中	素材来源标记	每个素材有来源标注
生成中	数据与引用出处	每个数字可回溯
生成中	认证编号记录	与证书一致
发布前	禁用词与绝对化用语扫描	零命中（或已改写）
发布前	价格与折扣依据	有历史价格记录
发布前	AI 内容标识已添加	可见且清晰
发布前	承诺可兑现性	物流、售后、保修都能做到
发布前	检查人签字与日期	已留档

前九项可自动化或半自动化，最后三项必须人来做——这三项恰恰是最贵的判断。

工具层：四本台账

不建台账，等于没有记忆。

- 第一本 **证照台账**：证书名称、编号、发证机构、有效期、对应产品、文件位置。
- 第二本 **素材台账**：素材编号、来源（实拍 / AI 生成 / 授权采购）、授权范围、使用位置。
- 第三本 **案例台账**：市场、违规类型、处罚机构、处罚内容、对我启发。
- 第四本 **变更台账**：就是上一节的季度扫描表。
- 四本台账的关系：证照证明「能卖」，素材证明「能用」，案例提醒「别踩」，变更保证「不过期」。
- 形式：Excel 或共享表格就够，不必上系统——关键是**有人维护、定期更新。**
- 判断：如果被平台要求提供认证文件时你要找半小时，台账就没建好。

关键术语 Key Terms

台账 Ledger
证照 Certificate
素材 Asset

实战 Practice ｜最小起步：先建「证照台账」——它被索取的频率最高，建起来的即时收益也最明显。

四本台账：字段设计

台账	核心字段	更新频率
证照台账	证书名、编号、发证机构、有效期、覆盖产品、文件路径	新增即录；每季度查有效期
素材台账	编号、来源类型、授权方、授权范围、使用渠道、到期日	新增即录
案例台账	市场、违规面、机构、处罚内容、来源链接、启示	每月补充
变更台账	日期、市场 / 平台、变更内容、影响、动作、负责人	每季度

四本台账里，「证照」与「素材」是防守型的（证明你有资格），「案例」与「变更」是进攻型的（提前发现风险）。

供应商与达人管理

风险常常从外部进来。

- 供应商：要求提供认证与检测报告原件、声明符合性、约定变更通知义务（换料、换厂要通知）。
- 抽检机制：定期送第三方检测，尤其是换料之后——不要只信供应商的自述。
- 达人：提供「不能说的话」清单、要求内容送审、合同约定违规责任与追偿。
- 服务商：物流、支付、代运营——他们的合规状态会影响你(如支付通道被关)。
- 合同条款：至少写清三项——合规责任归属、变更通知义务、违规追偿方式。
- 判断：如果供应商换料你都不知情，那你的产品合规是建立在别人良心上的。

关键术语 Key Terms

供应商 Supplier
抽检 Spot Check
变更通知 Change Notice

⚠ 提示 Tip ｜一个具体条款：在采购合同里加一句「更换原材料、产地或生产工厂须提前书面通知，否则视为违约」——这一句能挡掉很多风险。

应急响应：出事了怎么办

顺序错了，损失会放大。

- 第一步 **止损**：立即下架相关素材与产品——先停，再查。
- 第二步 **取证**：保存当时的页面、素材、检查记录、供应商文件——这是后续申诉的唯一依靠。
- 第三步 **查因**：七个面逐个过，定位是哪一面出的问题，影响范围有多大。
- 第四步 **整改**：改产品、改文案、改流程——不只是改这一次，要改产生问题的流程。
- 第五步 **沟通**：对平台申诉、对消费者说明、必要时对监管回应——口径要统一。
- 时间要求：止损应在**两小时内**，取证在同一天完成。
- 判断：如果出事时找不到当时的检查记录，说明留档环节是空的。

关键术语 Key Terms

止损 Containment
取证 Evidence
整改 Remediation

图示 Diagram ｜一句话：出事时最值钱的不是「解释」，是「证据」。**平时留档，出事才有话说。**

审计与留档

证明你合规，比声称你合规更重要。

- 留什么：检查表签字、扫描结果、认证文件、素材授权、培训记录、变更日志。
- 留多久：至少一个销售周期；涉及产品安全的，建议长期保存。
- 给谁看：平台申诉、监管检查、客户尽调、内部审计。
- 形式：能按「产品 + 市场 + 日期」检索——这是可用的最低标准。
- 一个常被忽略的点：**留档本身也要合规**——客户数据不能随便存。
- 判断：如果监管明天来查某个产品在某市场的合规记录，你能否在一天内交出来？

关键术语 Key Terms
留档 Archive
可检索 Searchable
尽调 Due Diligence

实战 Practice ｜一个自测：假装明天要接受检查，试着在一天内凑齐某个产品在某个市场的全部合规文件——凑不齐的部分，就是你最该补的。

合规成熟度四级：你在哪一级

级别	特征	下一步该做什么
一级被动应对	出事才处理，没有清单	先建「红线清单」与「证照台账」
二级有清单	有清单但靠人记，无固定流程	把清单变成「三段自查表」并设卡点
三级有流程	有卡点与签字，但信息更新不及时	建季度扫描与变更台账
四级有系统	四层齐全，可审计、可追溯	自动化扫描、供应商协同、定期演练

多数中小卖家在「一级到二级之间」。不要跳级——先把清单与台账做起来，比直接买合规系统更有效。

从零到一：六个月的路线

给一个可执行的节奏。

- 第 1 月：建「红线清单」（十条）＋「证照台账」——这两件事一周能做完，收益最快。
- 第 2 月：把七个面做成「新品立项检查表」，在新品会上用起来。
- 第 3 月：建「三段自查表」，设发布卡点，指定签字人。
- 第 4 月：建「素材台账」与「案例台账」，开始每月看监管公告。
- 第 5 月：做第一次季度扫描，形成变更台账；补供应商合同条款。
- 第 6 月：做一次应急演练——假设某产品被下架，走一遍止损、取证、申诉。
- 判断：六个月后如果「新品立项时有人问合规问题」，说明系统真的生效了。

关键术语 Key Terms

六个月 Six Months
节奏 Cadence
演练 Drill

⚠ 提示 Tip ｜最容易被跳过但最有用的一步：**应急演练**。没演练过的应急流程，真出事时一定乱。

本节小结：四层、四台账、四级成熟度

把「知道」变成「做到」。

- 四层：制度（手册与红线）→ 组织（RACI）→ 流程（三段自查与卡点）→ 工具（四本台账）。
- 四台账：证照（能卖）、素材（能用）、案例（别踩）、变更（不过期）。
- 四级成熟度：被动 → 有清单 → 有流程 → 有系统——不要跳级。
- 一条底线：合规不是「大家一起努力」，是「每一格都有名字」。
- 一个判断：出事时拿不出检查记录，说明系统是假的。
- 下一节：开始看案例——12 个真实案例，把「面」和「代价」对上。

关键术语 Key Terms

四层 Four
四台账 Four Ledgers
四级 Four Levels

</> 程序 Code ｜本节最该记住的：**合规系统的最小可行版本 = 一张能查的表 + 一个责任人 + 一个检查点。**三样齐了，就已经超过多数同行。

07

案例一：产品与标签

怎么用这一节

不是听故事，是练「对号入座」。

- 每个案例统一四段：**事实**（谁、在哪、做了什么）→ **违规点**（坏了哪一面）→ **后果**（下架 / 召回 / 罚款的量级）→ **教训**（一条可迁移的动作）。
- 案例来源分三类：监管机构公告、平台公开处置、主流财经媒体报道——每个案例都标注来源类型。
- 纪律：本节的案例只写能核实的部分；具体罚款金额、当事人与日期**以官方公告为准**，课件不虚构细节。
- 用法一：读完每个案例，回到第 3 节的「七个面」，指出它坏了哪一面。
- 用法二：把「教训」抄进你自己的红线清单——这是案例真正的价值。
- 一句话：**看案例不是为了记住别人怎么倒霉，是为了认出自己哪里像他。**

关键术语 Key Terms

四段式 Four-part
来源类型 Source Type
对号入座 Map Back

图示 Diagram ｜一句话：案例的价值不在「知道」，在「认出」——认出你的流程里也有同一个漏洞。

产品类六个案例一览

编号	案例	坏在哪一面	后果类型	来源类型
A	欧盟安全门通报量创纪录	产品安全	通报、下架、拒绝入境	欧委会新闻稿与通报数据库
B	电动工具电池召回	产品安全（电池）	召回、退款	美国消费品安全委员会公告
C	移动电源大规模召回	产品安全（电池）	召回约数十万件	美国消费品安全委员会公告
D	儿童用品化学限量超标	产品安全（化学）	通报、下架、召回	安全门与 CPSC 通报
E	标签语言与说明书不合格	标签	整批退运、下架	成员国市场监管通报
F	化妆品成分与功效宣称	产品 + 广告	警告信、下架	美国 FDA 警告信类

本表为方向性归纳。具体案例的当事人、日期与金额以对应机构当期公告为准；本课件不引用未经核实的个体数据。

案例 A：欧盟安全门——通报量的背后是系统性的产品风险

一个每年数万条通报的机制，说明产品合规不是个案问题。

- **事实**：欧盟通过「安全门」（Safety Gate，原 RAPEX）系统，由成员国市场监管机构上报并互相通报危险产品；近年年度通报数量持续处于高位，并创下新高。
- **违规点**：产品安全（面一）——常见类型包括化学风险、触电风险、窒息风险、伤害风险。
- **后果**：产品被要求下架、召回、拒绝入境；通报对所有成员国生效，等于**一次通报、全欧警示。**
- **机制要点**：通报是「成员国互相告知」，不是「欧盟统一执法」——所以被通报后，各国都可能采取行动。
- **教训**：**产品安全不是「过认证就完了」**——认证是门槛，通报是按实际风险来的。
- 可迁移动作：把 Safety Gate 的周报加入你的季度扫描清单，按品类筛选，看同类产品在被通报什么。

关键术语 Key Terms
安全门 Safety Gate
通报 Alert
全欧警示 EU-wide

来源 Source ｜来源类型：欧委会新闻稿与 Safety Gate 通报数据库。检索关键词「Safety Gate dangerous products annual report」。

案例 A 的延伸：为什么「通报」比「罚款」更可怕

罚款是钱，通报是市场。

- 通报是公开的：消费者、平台、经销商都能查到——一次通报会长期影响品牌。
- 通报是跨国界的：一个成员国上报，其他成员国自动收到警示。
- 通报会触发平台动作：平台通常会依据通报直接下架，不等法院判决。
- 通报的举证责任在你：要证明产品安全，需要提供检测报告与技术文档。
- 应对方式：被通报后第一时间配合、提供检测报告、说明整改措施——**拖延会让影响扩大。**
- 一个判断：如果你的产品没有任何第三方检测报告，一旦被通报，你几乎没有抗辩材料。

关键术语 Key Terms

公开 Public
跨国 Cross-border
举证 Burden

⚠ 提示 Tip ｜一个务实建议：即便是「非强制检测」的品类，也建议保留一份第三方检测报告——它是被质疑时唯一的证据。

案例 B：电动工具电池召回——电池是最高频的风险源

一个 6 万余件的召回，核心原因是「过热起火」。

- **事实**：美国消费品安全委员会（CPSC）公告，某品牌电动工具配套电池因存在火灾与烧伤风险被召回，涉及数量以万计，并为用户提供退款或替换。
- **违规点**：产品安全（面一）——电池的热失控与充电保护失效。
- **后果**：召回、退款、品牌受损；若造成人身伤害，还可能面临诉讼。
- **为什么电池高发**：能量密度高、运输受管制、第三方电芯质量参差、快充设计压缩安全余量。
- **教训**：**电池类产品的合规成本主要在「电芯与保护电路」**，不在外壳与包装。
- 可迁移动作：要求供应商提供电芯规格书与 UN38.3 等运输测试报告；换电芯供应商必须重新测试。

关键术语 Key Terms

热失控 Thermal Runaway
召回 Recall
UN38.3 UN38.3

来源 Source ｜来源类型：CPSC 召回公告（含召回编号、涉及数量与处置方式）。检索关键词「CPSC recall lithium battery fire burn hazard」。

案例 C：移动电源大规模召回——数量越大，教训越贵

约数十万件的召回，说明问题出在设计与采购，不是个别批次。

- **事实**：CPSC 公告某品牌移动电源因起火与爆炸风险被召回，涉及数量约数十万件，要求用户停止使用并申请退款。
- **违规点**：产品安全（面一）——电芯缺陷或保护电路不足。
- **后果**：大规模召回 + 退款，直接损失可达数百万美元量级；同时面临平台下架与集体诉讼风险。
- **关键机制**：美国的召回由 CPSC 公告并持续跟踪，**召回执行情况本身也被监督。**
- **教训**：**「便宜的电芯」省下的钱，远小于一次召回的成本。**
- 可迁移动作：把电芯成本占比与召回成本放进同一张表算一次——多数人会改变采购策略。

关键术语 Key Terms

大规模召回 Mass Recall
监督 Oversight
采购策略 Sourcing

来源 Source ｜来源类型：CPSC 召回公告。检索关键词「CPSC recall power bank fire explosion hazard」。

案例 D：儿童用品化学限量——最严的一类

儿童用品没有「差不多」，只有「达标」或「不达标」。

- **事实**：安全门与 CPSC 通报中，儿童玩具与护理用品因邻苯二甲酸盐、铅、小零件窒息等风险被通报的案例长期占比较高。
- **违规点**：产品安全（面一）——化学限量与物理安全。
- **后果**：通报、强制下架、召回；在部分市场还可能追究刑事责任。
- **为什么最严**：儿童对化学物质更敏感、行为不可控（啃咬）、社会关注度高。
- **教训**：**儿童用品的检测必须按目标市场标准做，不能拿国内报告替代。**
- 可迁移动作：把「目标市场标准编号」写进采购合同，要求供应商按该标准出报告。

关键术语 Key Terms
邻苯二甲酸盐 Phthalates
铅 Lead
窒息风险 Choking

⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果你的儿童用品检测报告是「按国标做的」，那它在欧美市场基本等于没有报告。

案例 E：标签语言与说明书不合格——最便宜也最容易翻车的一面

产品完全合格，却因为「标签没写对」被整批退运。

- **事实**：成员国市场监管通报中，有相当比例的案例并非产品本身缺陷，而是标签缺失当地语言、缺生产者信息、缺警示语、说明书不完整。
- **违规点**：标签（面二）——语言、必备要素、说明书完整性。
- **后果**：整批退运、下架、罚款；若造成误用伤害，责任更重。
- **为什么高频**：标签是「最后一道工序」，常在赶货期被简化；且各国要求不同，容易照搬。
- **教训**：**标签是合规里投入产出比最高的一项**——几千元的改版费，能避免几十万的退运。
- 可迁移动作：为每个市场做一份「标签要素模板」，新品上架前逐项对照填写。

关键术语 Key Terms
当地语言 Language
必备要素 Mandatory
退运 Return Shipment

来源 Source ｜来源类型：成员国市场监管通报。检索关键词「product labelling language requirements non-compliance alert」。

案例 F：化妆品成分与功效宣称——产品与广告同时踩线

同一个产品，同时坏了「产品」与「广告」两个面。

- **事实**：美国 FDA 通过警告信（Warning Letter）对多起化妆品/护肤类产品的「未获批的功效宣称」与「成分不合规」提出整改要求。
- **违规点**：产品（面一，成分与注册）+ 广告（面三，疗效化宣称）。
- **后果**：警告信、要求整改、产品下架；若涉及药品声称，监管路径完全不同（可能被认定为未经批准的药品）。
- **关键区分**：「化妆品」与「药品」的界线在于**是否声称治疗或影响人体结构功能**——一句文案就能跨越这条线。
- **教训**：**化妆品的合规核心是「不越界成药品」**，而这条线由文案决定。
- 可迁移动作：把「功效词表」分成两栏——可说的（保湿、清洁）与不可说的（治疗、修复、抗炎），发给所有写文案的人。

关键术语 Key Terms

警告信 Warning Letter
功效宣称 Efficacy Claim
药品界线 Drug Line

来源 Source ｜来源类型：FDA 警告信与公告。检索关键词「FDA warning letter cosmetics claims」。

六个产品类案例 × 七个面对照

编号	案例	产品	标签	广告	消费者	数据	税务	知产
A	安全门通报							
B	电池召回							
C	移动电源							
D	儿童化学							
E	标签语言							
F	化妆品							

= 主要违规面； = 次要或连带面。读法：产品类案例几乎都从「产品」这一面开始，标签与广告是连带。

产品类案例的三条共同教训

六个案例，三个规律。

- 规律一 **上游不解决，下游全崩**：电芯、原料、设计出问题，后面所有环节都救不回来。
- 规律二 **最便宜的一项最容易漏**：标签与说明书几乎不花钱，但在通报里占比很高。
- 规律三 **「有认证」不等于「没问题」**：认证是准入，通报是按实际风险——两套逻辑不一样。
- 应对一：把「产品 + 标签」作为新品立项的**硬门槛**，不是「上架前再补」。
- 应对二：所有检测报告按「目标市场标准」做，不留国内报告替代的口子。
- 应对三：把安全门与 CPSC 的通告加入季度扫描，按品类看同类产品在被通报什么。

关键术语 Key Terms

上游 Upstream
硬门槛 Hard Gate
两套逻辑 Two Logics

图示 Diagram ｜一句话：产品类违规很少是「故意违法」，多是「以为已经合规」——差别在于有没有按目标市场做检测。

本节小结：六案例、一面为主、三条规律

产品与标签是生死线。

- 六个案例：安全门通报、电池召回、移动电源召回、儿童化学、标签语言、化妆品宣称。
- 主要违规面：几乎全部落在「产品」这一面，标签与广告是连带。
- 三条规律：上游决定一切、最便宜的最易漏、「有认证」不等于「没问题」。
- 一个动作：把六个案例的「教训」抄成你自己的红线清单。
- 一个提醒：这些案例里没有一个是因为「故意违法」，多数是「以为已经合规」。
- 下一节：不碰产品也会出事——广告、数据、知识产权与税务。

关键术语 Key Terms

六案例 Six Cases
一面 One Face
三规律 Three Rules

</> 程序 Code ｜本节最该记住的：**产品与标签是唯一「不过就进不去」的一面**——其他面还能补救，这一面不能。

08

案例二：广告、数据、知产与税务

这一节为什么更值得看

产品类的问题要钱，非产品类的问题要命。

- 产品类违规：多数可以通过换货、整改、重新检测解决——代价可控。
- 非产品类违规：罚款可达营收的比例、账号可能被永久封禁、品牌可能被列入黑名单。
- 更麻烦的是：非产品类违规**不体现在产品上**——你看不出问题，直到被通知。
- 六个案例分别对应：价格表示、广告宣称、数据（欧美各一）、知识产权、平台责任。
- 每个案例同样四段式：事实 → 违规点 → 后果 → 教训，并标注来源类型。
- 一句话：**产品出问题伤货，非产品出问题伤公司。**

关键术语 Key Terms

非产品 Non-product
比例罚 Percentage Fine
黑名单 Blacklist

图示 Diagram ｜一句话：产品违规是「货没了」，非产品违规是「公司没了」——后者更需要提前建流程。

非产品类六个案例一览

编号	案例	坏在哪一面	后果类型	来源类型
G	快时尚平台虚假折扣	广告（价格表示）	高额罚款	法国消费者监管机构新闻稿
H	广告宣称违规裁决	广告	禁播、要求整改	英国广告标准局裁决
I	大型平台跨境数据传输	数据	十亿欧元级罚款	爱尔兰数据保护委员会决定
J	零售商未披露出售数据	数据	百万美元级和解	美国加州总检察长公告
K	通信专利诉电商平台	知识产权	进口禁令（初裁）	美国国际贸易委员会程序
L	超低价平台被正式调查	平台责任	正式调查、可能重罚	欧委会数字服务法程序

本表为方向性归纳。具体当事人、日期、金额以对应机构当期公告为准；本课件不写未核实的确切数字。

案例 G：虚假折扣——「原价」不是随便写的

法国监管机构对快时尚平台开出高额罚单，核心是折扣的真实性。

- **事实**：法国消费者与反欺诈监管机构（DGCCRF）对某快时尚电商平台作出处罚，认定其折扣与降价宣传存在误导，罚款金额达数千万欧元量级。
- **违规点**：广告（面三）——价格表示中的「原价」与「折扣幅度」不真实。
- **后果**：高额罚款 + 公开通报；在欧洲多国引发对同类平台的连带审查。
- **关键规则**：折扣必须以**一段时间内的真实最低价**为参照——不能「先涨价再打折」，也不能拿从未成交的价格当原价。
- **教训**：**价格是最容易被自动化监管的表述**——比价工具与爬虫随时可以复核你的历史价格。
- 可迁移动作：保留至少一年的历史价格记录；任何折扣宣传都能说出「原价对应的真实成交区间」。

关键术语 Key Terms

原价 Reference Price
折扣真实性 Discount
历史价 Price History

来源 Source ｜来源类型：法国消费者监管机构（DGCCRF）新闻稿。检索关键词「DGCCRF amende pratiques commerciales trompeuses prix de référence」。

案例 H：广告宣称裁决——「说得好」和「说过了」的界线

英国广告标准局的裁决，是研究「表述边界」最好的材料。

- **事实**：英国广告标准局（ASA）定期发布裁决，认定某些广告的环保、功效或比较类宣称缺乏证据支持，要求撤下或修改。
- **违规点**：广告（面三）——无依据的环保宣称、夸大功效、不公允的比较。
- **后果**：要求撤下或修改广告、公开裁决（任何人可查）、媒体转载带来声誉损失。
- **裁决逻辑**：不看你「有没有撒谎」，而看**你能否提供充分证据**——举证责任在广告主。
- **教训**：**广告合规的核心是「留证据」**——测试报告、第三方认证、对比数据，都要在发布前就准备好。
- 可迁移动作：任何带数字、带「最」、带「环保」的表述，发布前必须能指出「依据在哪个文件第几页」。

关键术语 Key Terms

裁决 Ruling
举证 Substantiation
环保宣称 Green Claim

⚠ 提示 Tip ｜一个自查：把广告里所有形容词圈出来，逐个问「有没有文件支持」。圈出来的越多，风险越高。

案例 I：跨境数据传输——十亿欧元级罚款的逻辑

这不是「泄露数据」，而是「传错了地方」。

- **事实**：爱尔兰数据保护委员会对某大型平台的跨境数据传输作出处罚决定，罚款金额达十亿欧元级，是迄今为止最高的一类隐私罚款。
- **违规点**：数据（面五）——向第三国传输个人数据时，缺乏被认可的法律保障机制。
- **后果**：巨额罚款 + 限期整改；若整改不到位，理论上可能被要求停止相关传输。
- **关键机制**：欧盟对数据出境要求「充分性认定」或「适当保障措施」——不是「签个协议」就够。
- **教训**：**数据合规的重点不是「有没有泄露」，而是「有没有依据」**——合法性问题与安全问题同等重要。
- 可迁移动作：列出你所有「数据流向」（含平台、服务商、模型供应商），逐一确认依据。

关键术语 Key Terms

跨境传输 Transfer
充分性 Adequacy
法律依据 Legal Basis

来源 Source ｜来源类型：爱尔兰数据保护委员会 (DPC) 决定与新闻稿；欧洲数据保护委员会意见。检索关键词「DPC decision cross-border data transfer fine」。

案例 J：零售商的「出售数据」——一个被忽视的告知义务

加州执法第一案，问题不在安全，而在「没说清楚」。

- **事实**：美国加州总检察长对某美妆零售商达成和解，原因是其未按要求告知消费者「正在出售个人信息」，也未提供退出机制，和解金额为百万美元级。
- **违规点**：数据（面五）——未披露「出售/共享」行为、未提供「退出（opt-out）」入口。
- **后果**：和解金 + 整改义务 + 定期报告；成为后续执法的参照。
- **关键点**：「出售」的定义比直觉宽——把数据给第三方做广告投放，可能就算「出售/共享」。
- **教训**：**隐私合规的很多问题不是「不该收集」，而是「没告诉」和「没给退出」。**
- 可迁移动作：在隐私政策里写清「我们把数据给谁、做什么用」，并在页脚放一个显眼的退出链接。

关键术语 Key Terms

退出机制 Opt-out
共享 Sharing
告知 Notice

⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果你的隐私政策里找不到「我们向谁共享数据」这一段，那它在加州这类市场就是不合格的。

案例 K：专利诉讼与美国进口禁令

知识产权的终局武器不是罚款，是「不许进来」。

- **事实**：在某通信技术企业与大型电商平台的专利纠纷中，美国国际贸易委员会（ITC）作出初步裁定，可能对相关产品发出进口禁令。
- **违规点**：知识产权（面七）——产品使用的技术方案落入他人专利范围。
- **后果**：进口禁令意味着相关产品**不得进入美国市场**；且 ITC 程序比法院更快。
- **关键机制**：ITC 的「337 调查」针对「不公平进口行为」，救济方式是排除令——直接影响进口，不涉及赔偿。
- **教训**：**知识产权风险不是「罚钱」，是「断供市场」**——而且被诉方往往不是最终品牌，而是平台或进口商。
- 可迁移动作：新品上架前做一次「商标 + 外观 + 关键专利」检索；对技术类产品，请专业机构做 FTO（自由实施）分析。

关键术语 Key Terms
337 调查 Section 337
排除令 Exclusion Order
自由实施 FTO

来源 Source ｜来源类型：美国国际贸易委员会（ITC）调查公告与初裁。检索关键词「ITC Section 337 investigation exclusion order e-commerce」。

案例 L：超低价平台被正式调查

平台责任的边界正在被重新划定。

- **事实**：欧委会依据《数字服务法》（DSA）对某超低价电商平台启动正式程序，审查其是否在非法产品、消费者保护、透明度等方面履行义务。
- **违规点**：平台责任（横跨面一、面三、面四）——平台作为「中介」的合规义务。
- **后果**：正式调查后可能面临处罚、整改要求，甚至被要求改变业务模式。
- **关键变化**：DSA 把「平台责任」从「出了事再说」变成「**事前评估 + 系统性风险管理**」。
- **对卖家的含义**：平台被查会**传导到你**——审核变严、下架变快、资料要求变多。
- **教训**：**平台的合规压力会向下传导**，所以「等平台通知」永远慢一步。
- 可迁移动作：把主要平台的「合规要求变化」纳入季度扫描——它通常比法规更早影响你的日常。

关键术语 Key Terms

数字服务法 DSA
中介责任 Intermediary
传导 Propagation

来源 Source ｜来源类型：欧委会 DSA 正式程序公告。检索关键词「Commission formal proceedings DSA e-commerce platform」。

六个非产品类案例 × 七个面对照

编号	案例	产品	标签	广告	消费者	数据	税务	知产
G	虚假折扣							
H	广告裁决							
I	跨境数据							
J	出售数据							
K	专利禁令							
L	平台调查							

读法：非产品类案例的主违规面集中在「广告」与「数据」，但连带面很广——这就是为什么它们更难防。

税务类风险：为什么单独说

税务很少成为「新闻案例」，但它是最高频的「隐性死亡」。

- 特点一 **不告而至**：税务稽查通常是事后发现，不是事前提醒。
- 特点二 **累积性**：多年未申报会滚成巨额（补税 + 滞纳金 + 罚金）。
- 特点三 **直接冻结**：部分市场的税务问题会直接导致平台账户资金冻结。
- 常见误区：以为「平台代扣代缴就等于我没事」——代扣不等于免除申报义务。
- 正确做法：确认「谁在哪个环节申报」，并保留完税凭证；进入新市场先解决税务登记。
- 判断：如果你的财务答不出「这个市场谁在申报、凭证在哪」，这就是一个待爆的雷。

关键术语 Key Terms

滞纳金 Penalty
代扣代缴 Withholding
完税凭证 Certificate

⚠ 提示 Tip ｜一个务实建议：把「税务登记与申报责任」写进新市场进入清单的第一项——它比选品更早决定你能不能做。

非产品类案例的三条共同教训

六个案例，三个规律。

- 规律一 **举证责任在你**：广告要能出证据、数据要能出依据、专利要能出检索报告——「我不知道」不是抗辩。
- 规律二 **连带面很广**：一个虚假折扣同时踩广告与消费者两面；一次数据共享可能同时触发多个市场的法律。
- 规律三 **后果与营收挂钩**：非产品类罚款常按全球营收比例计算，对小卖家是灭顶，对大公司也是重击。
- 应对一：建立「证据档案」——每个宣称、每个授权、每个认证，都能在半小时内找到文件。
- 应对二：把「举证」前置到内容生产环节，而不是出事后再补。
- 应对三：主要市场的隐私与广告规则，纳入季度扫描。

关键术语 Key Terms
举证责任 Burden
连带 Connected
比例罚 Percentage

图示 Diagram ｜一句话：非产品类合规的本质是**「随时能被要求出示证据」**——平时不留档，出事就无法抗辩。

本节小结：六案例、两面为主、三条规律

不碰产品也会出事。

- 六个案例：虚假折扣、广告裁决、跨境数据、出售数据、专利禁令、平台调查。
- 主要违规面：广告与数据，但连带面很广。
- 三条规律：举证责任在你、连带面广、罚款按营收比例。
- 一个补充：税务类风险不常上新闻，但它是最高频的「隐性死亡」。
- 一个动作：建「证据档案」——宣称、授权、认证、价格历史，四类文件可随时出示。
- 下一节：把这一章用到的所有入口整理成索引。

关键术语 Key Terms

六案例 Six
两面 Two Faces
三规律 Three Rules

</> 程序 Code ｜本节最该记住的：**非产品类违规不体现在产品上**——所以它只能靠流程发现，不能靠看货发现。

09

五个算法，五行数据，看得见原理

为什么第四章还要看算法

制度讲边界，算法讲「平台凭什么这么推」。

- 前八节讲「怎么被评价、哪些不能做」；这一节补上「平台内部靠什么算法做决定」。
- 选这五个的理由：它们分别对应社交传播、推荐、序列、图、生成——是内容电商的五种核心机制。
- 呈现方式：**极简数据 + 极简程序 + 一张可视化**。每个算法在 3 页内讲完，不推导公式。
- 与第三章的分工（重要）：第三章讲的是**完整方法**（公式、失效条件、工程惯例）；
- 本节讲的是**最小可跑版**（小到能手算，便于看清「它在干什么」）。两处视角不同，不重复。
- 五个算法：影响力最大化（贪心）、协同过滤（Netflix Prize）、序列推荐、图推荐、二维扩散。
- 一条纪律：本节所有程序都只用 numpy，几行数据、几十行代码，读者可以自己改数据试。

关键术语 Key Terms
最小实现 Minimal
平台机制 Mechanism
与第三章分工 Division

图示 Diagram ｜一句话：第三章回答「这个算法怎么用对」，本节回答「这个算法到底在做什么」。

算法一影响力最大化：为什么必须「一轮一轮选」

问题：预算有限，选哪几个达人做种子，能让传播最广？

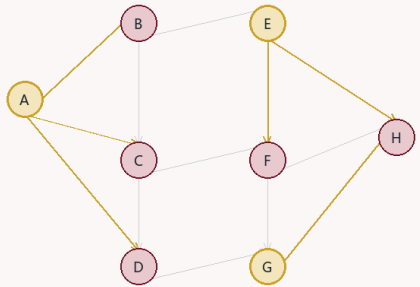
- 业务背景：新品上市要选 KOL 投放，预算只够 3 个人——选谁？
- 直觉误区：选「粉丝最多」的三个。**错**——粉丝多只看一跳，传播是连锁反应。
- 贪心做法：第 1 轮选「单人期望触达最大」；第 2 轮在已有种子上选「边际增益最大」；依此逐轮加。
- 为什么有效：影响力函数是**次模**的——加得越多，边际收益越小，所以逐轮选能得到近似最优。
- 代价：每轮都要对每个候选重新模拟，节点多时要近似（如 CELF 的懒惰评估）。
- 结论：**「朋友最多」不等于「影响力最大」**——这是贪心与直觉的关键差别。

关键术语 Key Terms
影响力最大化 Influence Max
边际收益 Marginal
次模 Submodular

</> 程序 Code ｜配套程序：`ch4_influence_greedy.py`（8 节点图、IC 模型、200 次模拟）。

影响力最大化：贪心 vs 按度数 vs 随机

影响力最大化：贪心为什么比「朋友最多」更好



三种选法的期望触达（含种子）

贪心（AEG）



按度数（ABC）



随机（ABE）



金框 = 贪心选出的 3 个种子

金色箭头 = 种子出发的传播边

小网络只有 8 个节点、13 条边

够看清「连锁反应」即可

最优值上限 = 8（全网被激活）

贪心已达 77%

每轮都要重算边际收益

这就是「贪心」的代价与收益

数据：8 节点 IC 模型，200 次模拟；程序 ch4_influence_greedy.py

8 个节点、13 条边的小网络。贪心选出 A-E-G（期望触达 6.18/8），按度数选 A-B-C 只有 5.52。程序 ch4_influence_greedy.py。

算法二推荐算法：从 Netflix Prize 说起

推荐系统为什么在 2006 年突然变成一门「模型」学问?

- 背景：2006 年 Netflix 公开悬赏 100 万美元，要求把推荐准确率（RMSE）提升 10%。
- 为什么重要：这是第一次有大公司把「推荐」变成**可量化、可竞赛**的问题，直接催生了矩阵分解的普及。
- 基本做法（协同过滤）：找「和你评分相似的人」，看他们评过而你没评过的，加权预测。
- 两种视角：UserCF 找相似的人；ItemCF 找相似的物。同一批数据，两种结果。
- 关键遗产：不是某个算法，而是「**用 RMSE 量化推荐质量**」这件事本身。
- 后来的教训：RMSE 更准 ≠ 用户更爱看——离线指标与线上效果会背离（这与第 2 节的结论一致）。
- 现实约束：真实评分矩阵百万级、99% 是空格——稀疏性是协同过滤的天敌。

关键术语 Key Terms

Netflix Prize Netflix Prize
协同过滤 CF
稀疏性 Sparsity

</> 程序 Code ｜配套程序：`ch4_rec_netflix.py`（6 用户 × 6 电影、UserCF / ItemCF、留一法 RMSE）。

推荐算法：协同过滤怎么「补空格」

推荐算法：协同过滤怎么「补空格」（Netflix Prize 的背景）



数据：6x6 评分矩阵（教学用极小规模）；程序 ch4_rec_netflix.py

6×6 评分矩阵（金框为待预测空格）。UserCF 与 ItemCF 给出两个预测值；右下为留一法 RMSE。程序 ch4_rec_netflix.py。

算法三序列推荐：看「上一步」还是看「全局」

同一个人，刚看完什么，比「他总体上喜欢什么」更有信息量。

- 问题：热门榜推荐的是「全场最受欢迎」，但用户此刻的需求可能完全不同。
- 序列推荐的做法：把用户行为当一条序列，用「前几步」预测下一步。
- 最小版本（一阶马尔可夫）：只统计「看了 A 之后接着看 B」的次数，按转移概率排序。
- 与热门的差别：热门是「全局分布」，序列是「条件分布」——后者更贴近当下意图。
- 完整版（SASRec）：把「一阶」扩成「看前 N 步」，用自注意力给不同历史步加权。
- 代价：需要更多数据；新用户没有历史时退化为热门榜（冷启动）。

关键术语 Key Terms

序列推荐 Sequential
一阶转移 Markov
冷启动 Cold Start

</> 程序 Code ｜配套程序：`ch4_rec_sequence.py`（15 条训练序列、6 个商品、一阶转移矩阵）。

序列推荐：一阶转移矩阵与两种排序

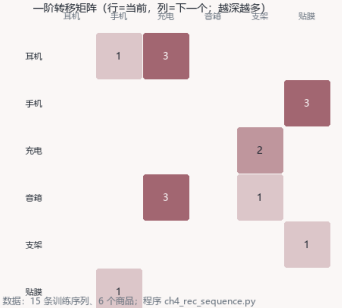
序列推荐：看「上一步」还是看「全局」

一条用户行为序列（12 步）



金框 = 待预测的下一个商品

一阶转移矩阵（行=当前，列=下一个；越深越多）



数据：15 条训练序列，6 个商品；程序 ch4_rec_sequence.py

下一个买什么：两种排序

序列模型（看上一步 充电线）



热门基线（看全局销量）



真实下一位：支架 → 序列模型第 1 位，热门基线第 3 位

SASRec = 把这个一阶扩成「看前 N 步」

上：一条 12 步的行为序列；左下：一阶转移矩阵（越深表示次数越多）；右下：序列模型与热门基线的排序对比。程序 ch4_rec_sequence.py。

算法四图推荐：把「同好」的信号传过来

没有商品特征，只有「谁买过谁」，也能推荐。

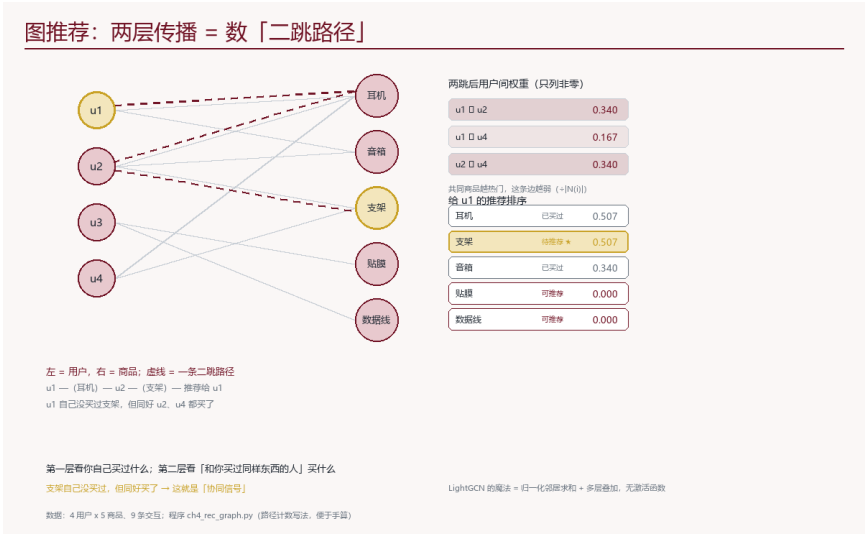
- 建模：把用户和商品建成二部图，边表示「买过 / 看过」。
- 一层传播：你买过什么 $\rightarrow$ 你的表示就是那些商品的和。
- 二层传播：和你买过同样东西的人，他的选择会被带到你身上——这就是**协同信号**。
- 写成可手算的形式：给 u 推荐 i 的得分 $=$ u 与 i 之间的**二跳路径**强度（用共同商品数归一化）。
- LightGCN 的全部魔法 $=$ 归一化邻居求和 $+$ 多层叠加，**没有激活函数**。
- 层数不是越多越好：太深会让所有节点向量趋同（**过平滑**），推荐就失去区分度。

关键术语 Key Terms

二部图 Bipartite
二跳路径 2-hop
过平滑 Over-smoothing

</> 程序 Code ｜配套程序：`ch4_rec_graph.py`（4 用户 $\times$ 5 商品、路径计数写法，可手算）。

图推荐：两层传播 = 数「二跳路径」



左：用户-商品二部图，虚线是一条二跳路径 u1—（耳机）—u2—（支架）。右下：给 u1 的推荐排序。程序 ch4_rec_graph.py。

算法五二维扩散：从噪声里「长」出一个数字

生成不是「一次画出来」，而是「反复去噪」。

- 前向过程（不用学）：给一张图逐步加高斯噪声，T 步后变成纯噪声。
- 反向过程（要学）：从纯噪声出发，逐步去噪——每一步预测「噪声是什么」，再减掉它。
- 关键认知：**模型学的不是「怎么画」，而是「怎么去噪」**——这是扩散模型最反直觉、也最巧妙的地方。
- 本例的简化：真实模型用神经网络预测噪声；本节因为数据只有 240 个点，
- 改用「**核密度的分数函数 + 退火朗之万采样**」——算法是同一个（分数驱动的采样），只是模型换成了无参数的。
- 条件引导（CFG）：在第 3 章讲过，就是在每个去噪步里把「有提示词」与「无提示词」的预测差值放大。
- 观察指标：用 Chamfer 距离（不受点顺序影响）衡量生成点集与真实数字的贴合度。

关键术语 Key Terms

前向 Forward
反向 Reverse
分数函数 Score
退火采样 Annealed

</> 程序 Code ｜配套程序：`ch4_diffusion_2d.py`（240 个二维点、25 个噪声级别 × 40 步采样）。

二维扩散：从一团噪声里「长」出一个 3



五帧为　从 0.50 退到 0.02 的采样结果，Chamfer 距离从 0.256 降到 0.024。程序 ch4_diffusion_2d.py（分数函数为核密度无参版本）。

本节小结：五个算法、一条主线、一个分工

算法不是黑箱，是可以手算的机制。

- 五个算法：影响力最大化（贪心）、协同过滤（Netflix Prize）、序列推荐、图推荐、二维扩散。
- 一条主线：它们都在回答「**在信息过载时，什么该被推到用户面前**」。
- 一个分工：第三章讲完整方法（公式与失效条件），本节讲最小实现（能手算、能改写）。
- 一个共性：五个算法都能用几十行代码 + 几百个数据点跑通——**理解了机制，才不会被「算法」这个词唬住。**
- 一个提醒：本节所有程序都可改数据自行实验，改一改参数看结论怎么变，比读十页公式有用。
- 下一节：把本章的判断做成一份可用的合规自查表。

关键术语 Key Terms

五算法 Five
主线 Thread
可手算 Computable

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**算法的价值不在「复杂」，在「可解释」**——能说清它在做什么，才谈得上用它、防它、管它。

10

动手：把七个面落到一张表上

任务说明：六项交付物

选一个真实产品，做一份能直接用的合规自查表。

- 起点：从第二章实训里你选的那个产品（或另选一个具体产品，不接受「某类产品」）。
- 目标市场：只选**一个**市场——做深比做广重要，本次不要求多市场。
- 交付物一：**七个面逐面结论**——每面写「通过 / 不适用 / 待办」，并说明依据。
- 交付物二：**强制认证判定**——该品类是否属于强制认证范围、走哪条路径、需要哪些文件。
- 交付物三：**标签要素表**——按目标市场要求逐项列出，指明哪些已具备、哪些缺。
- 交付物四：**十个信息源**——从第 10 节索引里筛 10 条，各写三行摘要。
- 交付物五：**红线清单**——十条「这个产品绝对不做的事」。
- 交付物六：**一页结论**——能不能做、缺什么、什么时候能补齐。
- 时间：课内 90 分钟完成前两项，其余课后完成。

关键术语 Key Terms

六交付物 Deliverables
单市场 Single Market
逐面结论 Per-face

图示 Diagram ｜一句话：不是「写一份报告」，而是「做一张你自己明天就能用的表」。

第一步：确认「你是谁」

先定身份，再谈责任。

- 三个问题：谁是对外卖家？谁承担产品声明？谁收款？
- 身份判断：自营独立站（你是卖家）、平台第三方卖家（你是卖家）、全托管（你是供货商）——三者责任不同。
- 输出要求：用一句话写出「在这个市场，我法律上是_____，对外责任由_____ 承担」。
- 常见错误：写「我们是品牌方」——这不是法律身份，无法据此判断责任。
- 检查点：如果这句话写不出来，说明模式与责任还没理清，后面的七个面都无法判断。
- 提醒：同一家公司在不同市场、不同模式下的身份可能不同——本次只写目标市场的那一个。

关键术语 Key Terms

身份 Identity
三个锚点 Three Anchors
责任 Liability

⚠ 提示 Tip ｜一个自检：这句话如果写得含糊（如「我们通过平台销售」），就还没做完第一步——必须写出「谁是卖家」。

第二步：七个面逐面过

每一面只允许三种结论：通过、不适用、待办。

- 面一产品：该品类在目标市场是否属于强制认证范围？走哪条路径？有没有现成报告？
- 面二标签：语言、生产者信息、原产国、警示、成分，逐项列「有 / 缺」。
- 面三广告：把你现有的标题与五点过一遍，圈出所有绝对化、疗效化、无法兑现的表述。
- 面四消费者：冷却期、退货、保修、自动续费——你的政策是否满足当地最低要求。
- 面五数据：列出你的数据流向（平台、服务商、模型供应商），确认依据。
- 面六税务：谁申报、在哪申报、凭证在哪；清关方式与含税成本。
- 面七知识产权：商标是否注册、外观是否检索、素材授权是否齐全。
- 纪律：**「大概没问题」不算结论**——必须落在三选一上。

关键术语 Key Terms
三选一 Three Verdicts
待办 To-do
不适用 N/A

</> 程序 Code ｜配套方法：第 3 节的七面总览表 + 三张对照表（认证、标签、税务），逐行抄进你的自查表。

七个面自查表（模板）

面	检查项	结论	依据 / 缺口
产品	是否属强制认证范围	通过 / 不适用 / 待办	依据文件编号或缺失说明
标签	语言、生产者信息、原产国		
标签	警示语、成分、回收标识		
广告	绝对化、疗效化、价格表示		
消费者	冷却期、退货、保修、续费		
数据	数据流向与法律依据		
税务	申报主体、含税成本、凭证		
知产	商标、外观、素材授权		

本表可复制到 Excel 使用；「依据 / 缺口」这一列是评分重点——写「已确认」而不写依据，视为未完成。

第三步：强制认证判定

这一项决定「能不能卖」，所以单独做。

- 判断路径一：先查该品类在目标市场是否属于受管制品类（有强制认证或注册要求）。
- 判断路径二：若属受管制，确认走哪条路径——第三方认证、自我声明、还是注册备案。
- 判断路径三：确认现有报告是否由「被目标市场认可的机构」出具、是否在有效期内。
- 常见陷阱一：拿国内报告当国际报告用——多数市场不认可。
- 常见陷阱二：报告未覆盖全部型号或关键部件——换料后报告失效。
- 常见陷阱三：只查了整机，没查电池、电源适配器等关键部件。
- 输出要求：写清「认证名称 + 发证机构 + 报告编号 + 有效期 + 覆盖型号」。

关键术语 Key Terms

受管制 Regulated
路径 Pathway
覆盖型号 Model Coverage

⚠ 提示 Tip ｜一个判断：如果报告上的型号与你实际销售的型号不完全一致，这份报告在多数市场监管眼里等于没有。

第四步：十个信息源与三行摘要

把第 10 节的索引变成你自己的清单。

- 筛选原则：只选与「你的市场 + 你的品类」相关的；无关的宁可不要。
- 结构建议：法规原文 3 条、监管机构 3 条、平台政策 2 条、认证或行业机构 2 条。
- 三行摘要格式：第一行这条信息管什么；第二行对我的要求是什么；第三行我下一步做什么。
- 记录要素：机构名、检索关键词、核对日期、当前版本 / 生效日期。
- 常见错误：收藏了 100 个链接，一条都没读过——本次要求是「读 10 条、写 30 行」。
- 判断标准：读完这 10 条，你应该能回答「我这个品类在这个市场最容易踩的三个坑」。

关键术语 Key Terms

十条 Ten Sources
三行 Three Lines
核对日期 Check Date

</> 程序 Code ｜配套方法：第 5 节的「五个可信度检验」——每条摘要后面标注它通过了哪几项检验。

第五步：红线清单与结论

把判断变成纪律。

- 红线清单：写十条「这个产品绝对不做的事」，例如「不使用未经核实的认证名称」「不写疗效化表述」「不使用来源不明的图片」。
- 每条红线要标依据：来自哪个面的哪条要求——没有依据的红线，半年后就会被当成「老规矩」忽略。
- 结论必须二选一：**可以做**（缺什么、什么时候补）、**暂时不做**（卡在哪一面、什么条件下再做）。
- 不许写「视情况而定」——那是没做判断。
- 最关键的一条：写清「**如果三个月后监管要求变了，我怎么知道、谁来改**」。
- 判断标准：读完这一页，读者应该知道「明天该做什么」。

关键术语 Key Terms

红线 Red Line
二选一 Binary
变更应对 Change Plan

图示 Diagram ｜一句话：好的结论不是「建议合规」，而是「我现在能做 / 不能做，缺的是哪一份文件」。

评分表：六项，共 100 分

项目	评分标准	分值
身份确认	用一句话写清法律身份与对外责任主体	10
七面结论	每面三选一；「依据 / 缺口」列有实质内容	25
认证判定	认证名称、机构、编号、有效期、覆盖型号齐全	20
标签要素表	按目标市场逐项列，标明有 / 缺	15
十个信息源	结构合理，每条三行摘要，有核对日期	15
红线与结论	十条红线带依据；结论二选一且有变更应对	15

及格线 60 分。其中「七面结论」与「认证判定」任一低于 50% 分值，整体不及格——这两项是本章的核心能力。

常见错误与时间安排

提前知道会踩的坑。

- 错误一 **选「某类产品」**：不具体到型号与规格，七个面一个都判不了。
- 错误二 **七面结论写「已确认」**：没有依据，等于没做。
- 错误三 **认证只写「已办」**：没有编号与覆盖型号，被查时无法举证。
- 错误四 **标签只写「符合要求」**：不逐项列，等于没查。
- 错误五 **信息源凑数**：收藏一堆无关链接，一条没读。
- 时间安排：课内 90 分钟——身份确认 10 、七面 50 、认证判定 20 、答疑 10 ；课后完成标签表、信息源、红线与结论。
- 提交物：一份 6–8 页文档（自查表用 Excel 导出即可）＋ 信息源摘要。
- 提醒：本次不看「写得多漂亮」，看「明天能不能照着做」。

关键术语 Key Terms
常见错误 Pitfall
时间 Timing
可用性 Usability

⚠ 提示 Tip ｜一个提速技巧：先把「身份确认」这一句写死，后面七个面的判断会快很多——身份不清，每面都要反复纠结。

AI 使用规范

可以用 AI 查线索，但依据必须自己核。

- 允许：用 AI 帮你整理七面的检查清单、起草红线清单、把英文公告翻译成要点。
- 必须核实：AI 给出的认证名称、法规条款、生效日期、机构名称——一律要回官方来源确认。
- 禁止：把 AI 输出的「法规解读」直接当作依据——它可能引用了已废止的版本。
- 禁止：让 AI 编造「已通过认证」之类的表述——这是最严重的学术与商业不诚信。
- 披露：在提交物里写明「哪些部分由 AI 辅助」，以及「你如何核实」。
- 判断标准：如果老师问「这条依据你从哪看的」，你要能说出机构名与页面。

关键术语 Key Terms

AI 规范 AI Policy
核实 Verify
披露 Disclosure

图示 Diagram ｜一条底线：AI 能帮你写得更快，但**合规责任与法律后果由你承担**——签字的人是你。

本节小结：六步、一份评分表、一条底线

把整章走一遍。

- 六步：确认身份 → 七个面 → 强制认证 → 十个信息源 → 红线清单 → 结论。
- 一份评分表：六项 100 分，两项核心任一不及格则整体不及格。
- 一条底线：AI 可以用，但依据必须自己核，责任在你。
- 一个要求：结论二选一，并写清「三个月后要求变了怎么办」。
- 一个检验：如果读完你的表，读者还是不知道明天该做什么，这份作业就没做完。
- 下一节：把可查的入口整理成索引。

关键术语 Key Terms

六步 Six Steps
评分 Rubric
底线 Baseline

</> 程序 Code ｜配套方法：本章第 3、4、5、6 节的所有表格，都可以直接抄进你的自查表——实训不要求发明新方法，只要求用对。

11

带走的资源

怎么用这份索引

不是让你全看，是让你知道「去哪看」。

- 索引分四类：法规与监管入口、平台政策入口、认证与检测机构、案例来源。
- 用法一：按你「当前要进的市场」筛选，只留相关的 5–10 条。
- 用法二：把筛出来的做成自己的「适用清单」，每季度更新一次。
- 纪律：本索引只给「机构名 + 检索关键词」，不给可能失效的深链——官网改版频繁，写死链接反而找不到。
- 提醒：索引的价值会随时间衰减，所以**核对日期**比链接本身更重要。
- 一句话：**资源不是越多越好，是「能随时找到当期版本」才好。**

关键术语 Key Terms

索引 Index
检索词 Keyword
核对日期 Check Date

图示 Diagram ｜用法：先把第 1 类（法规与监管）筛出来，因为它是「定论」的来源；其余三类都是补充。

索引一：法规与监管入口（按市场）

市场	法规原文入口（检索关键词）	执法与通报入口（检索关键词）
欧盟	EUR-Lex；各总司指南与问答	Safety Gate 周报；消费者保护合作网络
美国	联邦法规数据库；FTC 指引	CPSC 召回；FTC 执法案件库与警告信
英国	立法数据库；CMA 与 ASA 指引	ASA 裁决库；产品安全通报
日本	法令数据库；消费者厅指引	不当表示纠正公告；召回通报
韩国	法制处；公平交易委员会指引	处罚公告；召回通报
东南亚	各国贸易与消费者主管部门	平台政策页；当地商会通报

检索时建议加「2024」「2025」等年份词，避免搜到已废止的旧版本。

索引二：平台政策与卖家合规入口

类型	要看什么	更新频率
禁止销售品类	禁售清单、限制类目、需资质类目	季度
listing 规范	标题、图片、五点、A+ 内容要求	季度
广告政策	禁用表述、比较广告、价格宣传	季度
绩效与处罚	指标阈值、处置方式、申诉流程	月度（看后台通知）
税务与合规文件	代扣范围、需提交的证照	半年

平台政策通常在「卖家后台 - 政策/帮助中心」；建议对关键页面做定期快照存档。

索引三：认证与检测（按品类方向）

品类方向	常见合规路径	找谁做
电气 / 电子	安全认证、电磁兼容、能效	各国认可实验室；认证机构
无线设备	型号核准 / 频率合规	当地认可实验室与发证机构
电池与电源	运输测试、电芯规格、保护电路	电池专项实验室
儿童用品	化学限量、物理安全、警示	玩具专项实验室
化妆品	成分合规、安全性评估、标签	化妆品合规服务商
纺织 / 鞋类	纤维成分、色牢度、化学限量	纺织检测机构

选实验室的三个判断：是否被目标市场认可、报告是否被平台接受、是否愿意出具「按目标市场标准」的报告。

索引四：12 个案例的来源类型与检索方向

编号	案例	机构	检索关键词方向
A	安全门通报	欧委会	Safety Gate dangerous products annual report
B	电动工具电池	美国 CPSC	CPSC recall tool battery fire hazard
C	移动电源召回	美国 CPSC	CPSC recall power bank fire explosion
D	儿童用品化学	安全门 / CPSC	children product phthalate lead recall
E	标签语言	成员国监管机构	product labelling language non-compliance
F	化妆品宣称	美国 FDA	FDA warning letter cosmetics claims
G	虚假折扣	法国 DGCCRF	DGCCRF prix de référence amende
H	广告裁决	英国 ASA	ASA ruling green claim substantiation
I	跨境数据	爱尔兰 DPC	DPC decision cross-border transfer fine
J	出售数据	加州总检察长	CCPA enforcement action sell personal information
K	专利禁令	美国 ITC	ITC Section 337 exclusion order
L	平台调查	欧委会	DSA formal proceedings e-commerce

用法：先按关键词找到官方公告原文，再核对当事人、日期与金额——课件里的表述只做方向性归纳。

怎么把索引变成自己的能力

三步，一周内能做完。

- 第一步 **筛**：按「我要进的市场 + 我的品类」从四张索引里筛出 10 条以内。
- 第二步 **读**：每条读一次原文（法规读四要素、公告读认定逻辑），用自己的话写三行摘要。
- 第三步 **挂**：把摘要挂进你的「季度扫描表」，指定一个负责人。
- 效果：一个月后你能回答「我这个品类在德国要注意什么」，而不是「大概要合规」。
- 提醒：不必读全部——读对的那 10 条，胜过收藏 100 个链接。
- 一句话：**资源的价值不在「有」，在「用过一次」。**

关键术语 Key Terms

筛 Filter
读 Read
挂 Attach

实战 Practice ｜一个具体作业：本次实训要求你从索引里筛 10 条，并各写三行摘要——这是把资源变成能力的唯一路径。

本节小结：四张索引、三步用法

带走可查的入口。

- 四张索引：法规与监管、平台政策、认证与检测、案例来源。
- 三步用法：筛（10 条以内）→ 读（各写三行）→ 挂（进季度扫描表）。
- 一条纪律：只给机构名与检索关键词，不给可能失效的深链；核对日期比链接更重要。
- 一个提醒：索引会过期，所以要定期更新。
- 一个动作：本周内把「我要进的市场」那 10 条筛出来。
- 下一节：把整章收成三句话。

关键术语 Key Terms

四索引 Four Indexes
三步 Three Steps
过期 Expire

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**合规能力的一半是信息能力**，而信息能力的核心是「有入口、会筛、定期更新」。

12

三句话、一张表、一条底线

三句话

带走三句判断。

- 第一句 **评价要看谁在评**：平台看绩效与违规（能不能卖），消费者看体验（卖不卖得动），第三方看公正（怎么被议论），自己看效率（判断对不对）。混用口径等于自欺。
- 第二句 **合规要看哪个模式**：同一款货，自营、平台卖家、全托管的责任完全不同；但**产品与知识产权几乎永远是自己的。**
- 第三句 **信息要靠系统**：合规要求一直在变，靠人记不住——必须有四层来源、五个检验、一张扫描表。
- 三句的共同点：都在回答「**谁负责、依据在哪、怎么持续**」。
- 三条的顺序：先搞清评价机制，才知道风险多大；再搞清模式，才知道谁担责；最后建系统，才能长期不出事。
- 一句话：**评价决定方向，模式决定责任，系统决定能活多久。**

关键术语 Key Terms

三句话 Three Lines
谁负责 Who
依据 Basis

图示 Diagram ｜本章三句话，对应三个问题：谁在评、谁担责、怎么持续。记住这三句，比记住 12 个案例有用。

本章清单：12 个动作

块	动作	完成标志
评价	建四类评价主体的看板	平台 / 消费者 / 第三方 / 自己各一张
评价	所有汇报加「口径声明」	写清口径、周期、样本
评价	用退货率交叉验证评分	不再只看星级
合规	用「七个面」过一遍产品线	每面都有结论（通过 / 不适用 / 待办）
合规	确认自己在法律上是谁	写出「对外卖家是谁」
合规	平台规则与国家法规取交集	列出两套规则的差异
信息	筛出 10 条适用信息源	各写三行摘要
信息	建季度扫描表	有日期、市场、变更、动作、负责人
系统	写一页红线清单	十条、贴在工位
系统	建证照台账	被索取时十分钟能拿出
系统	设发布卡点	检查不通过就不能发
系统	做一次应急演练	两小时内能止损

十二个动作分三块：评价（3）、合规（3）、信息与系统（6）。前六个决定你判断得对不对，后六个决定你活得久不久。

一条底线

全章最重要的那一句。

- 底线不是「知道什么不能做」，而是**「遇到没见过的要求时，能判断它适不适用、代价多大、该找谁确认」。**
- 因为要求一直在变，任何清单都会过期；能长期有效的只有**判断方法与流程。**
- 判断方法：七个面 + 五个可信度检验 + 三个责任锚点。
- 流程：三段自查 + 发布卡点 + 四本台账。
- 一个态度：合规不是「怕被罚」，是**「让生意能长期做下去」。**
- 一句话：**产品出问题伤货，非产品出问题伤公司，系统出问题伤的是「还能不能继续做」。**

关键术语 Key Terms

底线 Baseline
判断方法 Judgment
长期 Long-term

图示 Diagram ｜最后一句：本章没有算法，但有一件事比算法更重要——**知道自己的边界在哪，并且能证明自己一直在边界内。**

模块五回顾与后续衔接

四章合起来是一条完整链路。

- 第一章：在哪个平台卖——平台图谱与运营逻辑。
- 第二章：卖什么、怎么写——选品、评论分析、内容生产。
- 第三章：怎么被看到——社媒、推荐、多模态生成。
- 第四章：怎么被评价、哪些不能做、怎么持续做对——评价机制与全球合规。
- 四章的链路：选战场 → 做产品 → 做传播 → 守边界。
- 与后续课程的衔接：供应链与履约、多市场组合管理、合规运营的数字化。
- 一个建议：把本章的 12 个动作做成团队 checklist 长期用——比记住概念实用得多。

关键术语 Key Terms

链路 Chain
衔接 Connection
Checklist Checklist

</> 程序 Code ｜模块五合计约 730 页，四章各有一项实训：选品与内容、社媒方案、合规自查——三者可合成一个完整出海项目。

本章小结

最后一页。

- 三块内容：评价机制（第 2 节）→ 合规体系（第 3–6 节）→ 案例复盘（第 7–8 节）。
- 四个数：七个面、六种模式、四层来源、四本台账。
- 12 个真实案例，全部标注来源类型，具体数据以官方公告为准。
- 一条主线：合规能力 = 信息能力 × 流程能力。
- 一条底线：知道边界在哪，并能证明自己一直在边界内。
- 一个态度：合规不是成本，是**让你敢把生意做大的前提**。

关键术语 Key Terms

三块 Three
四个数 Four Numbers
底线 Baseline

实战 Practice ｜如果只记一件事：**合规不是知识，是系统**——知识会过期，系统能自我更新。